

वनिमिय_अधिकारपत्र_ऐन_२०३४

English title: Negotiable Instruments Act, 1977

वनिमिय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ०९ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ २०३९ । ०७ । ०३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. बैङ्कडिग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ २०८२ । ०१ । २४ । २०३४ सालको ऐन नं. २६ । वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बैङ्कडिग कारोबारलाई सुव्यवस्थिति गर्नको लागि वनिमिय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वनिमिय अधिकारपत्र ऐन, २०३४" रहेको छ । (२) यस ऐनको वसितार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन २०३९ असाढ १४ गते देखि प्रारम्भ भएको । (नेपाल राजपत्र मति २०३९ । ३ । १४) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बैङ्क" भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ख) "बैङ्कर" भन्नाले बैङ्कडिग व्यवसाय गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत बैङ्कको काम गर्ने हुलाक अड्डालाई समेत जनाउँछ । (ग) "सुरक्षण" भन्नाले कर्जा लौंदा दौंदा प्रचलित कानूनबमोजिम धति राखिएको वा राखिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखित सम्झनु पर्छ । (घ) "वनिमिय (नेगोसिएसन)" भन्नाले पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "वनिमिय अधिकारपत्र" भन्नाले प्रतजिजापत्र र वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (च) "प्रतजिजापत्र" भन्नाले सरकारी वा बैङ्क नोट बाहेक कुनै निश्चित मति वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले अहाएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई बनि शर्त यतिरूपैयाँ दनिछु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखित सम्झनुपर्छ । तर सो शब्दले नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद-१५ बमोजिम भएको लिखितलाई जनाउने छैन । (छ) "वनिमियपत्र" भन्नाले फलाना मतिमा वा यति अवधिपछि वा मागेका बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले अहाएकोलाई वा सो पत्र लिई आउनेलाई र यतिरूपैयाँ दनि भनी एकले अर्कोलाई बनि शर्त निर्देश गरी दस्तखत गरिएको लिखित सम्झनु पर्छ । (ज) "चेक" भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दनि भनी कुनै बैङ्क उपर खचिएको वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) "ड्राफ्ट" भन्नाले कुनै बैङ्कले आफ्नो एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय उपर कुनै खास व्यक्तिले वा नजिले अहाएकोले माग्नासाथ भुक्तानी पाउने गरी खचिको वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "भुक्तानी पाउने व्यक्ति" भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्रमा जसले वा जसले अहाएकोले भुक्तानी पाउने भनी उल्लेख गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ ।

(ट) "धारक" भन्नाले आफ्नो नाउँको वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गरी सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम रकमको भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ठ) "डरअर" भन्नाले वनिमियपत्र लेख्ने वा खच्ने व्यक्तिसम्झनुपर्छ । (ड) "डरयी" भन्नाले वनिमियपत्रको भुक्तानी दनि निर्देश गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ढ) "वैकल्पिक डरयी" भन्नाले डरयीले वनिमियपत्र स्वीकार नगरेमा वा भुक्तानी नदिएमा सम्पर्क राख्नुपर्ने भनी वनिमियपत्रमा उल्लेख गरिएको वा दरपीठ गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ण) "रीतपूर्वकको धारक" भन्नाले लिई आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रको हकमा सो अधिकारपत्रमा कानूनबमोजिम हक हुन आएको व्यक्तिसम्झनुपर्छ । अहाएकोले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रको हकमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिलाई वा नजिले दरपीठ गरी दिएको व्यक्तिसम्झनुपर्छ । तर जसबाट सो हक प्राप्त भएको छ,, सो व्यक्तिको सो वनिमिय अधिकारपत्रमा हक नभएको भन्ने विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण नभई सो वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मति निपुण्डै त्यस्तो हक प्राप्त गरेको वा दरपीठ भएको हुनु पर्छ । (त) "रीतपूर्वकको भुक्तानी" भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बनि लापरवाही र असल नयितले सो अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दनि कामलाई सम्झनु पर्छ । (थ) "दरपीठ" भन्नाले कुनै वनिमिय अधिकारपत्रको अगाडि वा पछाडि वा त्यससाथ संलग्न कुनै लिखित वा कागजमा सो वनिमिय अधिकारपत्र वनिमिय गर्ने उद्देश्यले दस्तखत गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ । (द) "साधारण दरपीठ" भन्नाले दरपीठ गर्नेले आफ्नो दस्तखत मात्र गरेको दरपीठलाई सम्झनु पर्छ । (ध) "वर्षीय दरपीठ" भन्नाले कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले अहाएकोलाई भुक्तानी दनिपर्ने गरी गरेको दरपीठलाई सम्झनु पर्छ । (न) "माग्नासाथ भुक्तानी पाउने वनिमियपत्र" भन्नाले माग्नासाथ वा देखासाथ वा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी हुने वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (प) "भुक्तानी मति" भन्नाले वनिमियपत्रमा भुक्तानी पाउने भनी लेखिएको मतिलाई सम्झनु पर्छ । (फ) "सार्वजनिक वदि" भन्नाले नेपाल सरकारले सार्वजनिक वदि भनी घोषित गरेको दनिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैङ्कडिग कारोबार नहुने दनिलाई समेत जनाउँछ । (ब) "नोटरी पब्लिक" भन्नाले दफा

१०६ बमोजमि नयुक्त भएको वा तोकिएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (भ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वनिमिय अधिकारपत्र, त्यसका पक्ष र नजिको हक र दायित्व । ३. अस्पष्ट वनिमिय अधिकारपत्र: कुनै वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र वा वनिमियपत्र के हो छुट्याउन अपठ्यारो भएमा त्यस्तो अधिकारपत्रलाई धारकले आफ्नो इच्छानुसार प्रतजिजापत्र वा वनिमियपत्र मान्न सक्नेछ । ४. धारकको अधिकार: धारकले वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

५. भुक्तानी मति निलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र: भुक्तानी मति निलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मागनासाथ दनुपर्नेछ । ६. अड्क तथा अक्षरमा फरक: वनिमिय अधिकारपत्रमा भुक्तानी दनुपर्ने रकमको अड्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिनेछ । ७. थप म्याद: मागनासाथ वा देखनासाथ वा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी दनुपर्नेछ भनी निलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी, भुक्तानी मतिले चौथो दनिमा हुनेछ । ८. नश्चिति अवधिपछिको भुक्तानी: कुनै नश्चिति दनि वा प्रस्तुत गरेको खास अवधिपछि वा कुनै अवश्यम्भावी घटना घटेपछि वा त्यस्तो घटना घटेको खास अवधिपछि भुक्तानी हुने वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी उक्त अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजमि हुनेछ । ९. भुक्तानी मतिको हिसाब: कुनै अवधिपछि भुक्तानी हुने वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मतिको हिसाब गर्दा उक्त अधिकारपत्रमा लेखिएको दनि वा स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरेको दनि बाहेक गरी हिसाब गरिनेछ । १०. भुक्तानी मति सार्वजनिक वदिको दनि परेमा: वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मति सार्वजनिक वदिको दनिमा परेमा त्यसको भोलपिल्ट भुक्तानी मति पुगेको मानिनेछ । ११. पक्षको योग्यता: प्रचलित कानून अन्तर्गत करार गर्न सक्ने व्यक्तिले वनिमिय अधिकारपत्र लेख्ने, खर्चिने स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, वनिमिय गर्ने आदिसम्पूर्ण काम गर्न सक्नेछ र त्यसको नमित्त सबै पक्ष उत्तरदायी हुनेछन् । तर त्यस्तो काम नाबालकले गरेको भए नजि बाहेक अरू सबै पक्षहरू उत्तरदायी हुनेछन् । १२. अभकिर्ता: अभकिर्ताले गरेको कामको नमित्त नजिलाई त्यस्तो काम गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने मुख्य व्यक्तित् उत्तरदायी हुनेछ । १३. अभकिर्ताको दायित्व: अभकिर्ताले वनिमियपत्रमा आफूले अभकिर्ताको हैसियतले दस्तखत गरेको कुरा खुलाएको छैन वा व्यक्तित् रूपले आफू उत्तरदायी नहुने व्यहोरा उल्लेख नगरी दस्तखत गरेको छ भने त्यस्तो वनिमियपत्रको लागि व्यक्तित् रूपले अभकिर्ता पनित् उत्तरदायी हुनेछ । १४. हकवालको दायित्व: मृत व्यक्तिको हकवालको हैसियतले वनिमियपत्रमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको सम्पत्तिको हदसम्म मात्र उत्तरदायी हुने व्यहोरा उल्लेख नगरी । दस्तखत गरेको छ भने नजि सो वनिमिय अधिकारपत्रको लागि पूरणतया व्यक्तित् रूपले उत्तरदायी हुनेछ । १५. ड्रअरको दायित्व: स्वीकार गर्ने व्यक्तित् वा ड्रीबाट वनिमियपत्र अनादर भएको वा स्वीकार नगरिएको कुरा ड्रअरलाई रीतपूर्वक सूचित गरिएमा धारकलाई क्षतिपूर्ति गरिदिनु ड्रअरको कर्तव्य हुनेछ । १६. चेक भुक्तानी दनि बैङ्कको दायित्व: ड्रअरको पर्याप्त नक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूर्वकको छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैङ्कले दनुपर्नेछ । त्यस्तो चेकको भुक्तानी नदिएबाट ड्रअर वा रीतपूर्वकको नै धारकलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा बैङ्कले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत यो ऐनबमोजमि दनुपर्नेछ ।

१७. प्रतजिजापत्र लेखदिने वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिको दायित्व: प्रतजिजापत्र लेखदिने वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी मति पुगेपछि रीतपूर्वक भुक्तानीको लागि पेश हुन आएको वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी दनुपर्नेछ । त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी नदिएबाट भुक्तानी पाउने पक्षलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा प्रतजिजापत्र लेखदिने वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत यो ऐनबमोजमि दनुपर्नेछ । १८. वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तित्: (१) ड्री वा वैकल्पिक ड्रीले मात्र आफू उत्तरदायी हुने गरी वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । (२) वनिमियपत्रमा एकभन्दा बढी ड्री भएमा कुनै एक ड्रीले आफ्नो नमित्त मात्र वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो ड्रीहरू साझेदार भएमा वा अख्तियारी दिइएकोमा एकले अर्कोको लागि वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । १९. दरपीठ गर्ने व्यक्तिको दायित्व: आफ्नो दायित्व सीमति हुने वा दायित्व नै नहुने कुरा नलेखी वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तित् अन्यथा करार भएमा बाहेक पछिका प्रत्येक धारक प्रति उत्तरदायी हुनेछ । २०. रीतपूर्वकको धारक प्रतिपूर्व पक्षहरूको दायित्व: वनिमिय अधिकारपत्रको रीतपूर्वकको भुक्तानी नभएसम्म प्रत्येक पूर्वपक्ष रीतपूर्वकको धारक प्रति उत्तरदायी हुनेछ । २१. मुख्य ऋणी सरह हुने: अन्यथा करार भएमा बाहेक वनिमिय अधिकारपत्र स्वीकार हुनुभन्दा अगाडि सो लेख्ने, खर्चिने व्यक्तिको दायित्व र स्वीकार गरिसकेपछि स्वीकार गर्ने पक्षको दायित्व मुख्य ऋणी सरहको र त्यसमा अन्य पक्षको दायित्व जमानी सरहको हुनेछ । २२. प्रत्येक पछिल्लो पक्षको नमित्त पूर्वपक्ष मुख्य ऋणी सरह हुने: अन्यथा करार भएमा बाहेक जमानीको रूपमा उत्तरदायी हुने पक्षहरूमध्ये प्रत्येक पछिल्लो पक्षको नमित्त प्रत्येक पूर्वपक्ष मुख्य ऋणी सरह उत्तरदायी हुनेछ । २३. जमानीको दायित्व: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकारपत्रमा जमानी हुने व्यक्तिले मुख्य ऋणीको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र नजिको सम्पत्तिबाट उपर गरी लनि पाउने भन्ने कुराको जकिरि गर्न पाउने छैन, जमानी हुनेबाट सोझै असुलउपर गर्न सकिनेछ । २४. दरपीठ गर्ने व्यक्तित् दायित्वबाट मुक्त हुने: दरपीठ गर्ने व्यक्तिको पूर्वपक्षहरूबाट भराई लनि पाउने हक धारकले नजि दरपीठ गर्ने व्यक्तिको स्वीकृति बिना हनन गर्नु हुँदैन । त्यसरी हक हनन गरिएमा दरपीठ गर्ने व्यक्तित् धारकप्रतिको दायित्वबाट मुक्त हुनेछ । २५. उत्तरदायी हुन कर लाग्ने: कीर्ते हो भन्ने थाहा भएको वा कीर्ते हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने अवस्थाको

वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वनिमियपत्र कीर्ते भएको आधारमा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुन पाउनेछैन ।

२६. प्रतफल बनिाको वनिमिय अधिकारपत्र: प्रचलति कानून वरिद्ध लेखएको, स्वीकार गरिएको, दरपीठ गरिएको वा हस्तान्तरण गरिएको वनिमिय अधिकारपत्रले त्यस्तो काम गर्ने पक्षहरूको बीचमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गर्दैन । त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र कसैले धारकलाई दरपीठ गरी वा नगरी हस्तान्तरण गरेमा त्यसरी प्राप्त गर्ने धारकले त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्रको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिलाई अन्य कुनै पूर्वपक्षबाट फर्ति लानि सक्नेछ । २७. अर्को प्रतदिनुपर्ने: वनिमिय अधिकारपत्र हराउने धारकले अनुरोध गरेमा ड्रअर वा प्रतजिजापत्र लेखदिनि व्यक्तिले आवश्यक जमानत र प्रतलिपितियार गर्न लागेको खर्च लई अर्को प्रतदिनुपर्नेछ । परचिछेद-३ । वनिमिय तथा दरपीठ । २८. हस्तान्तरण: हस्तान्तरण भएपछि मात्र वनिमिय अधिकारपत्र लेखेको, स्वीकार गरेको वा दरपीठ गरेको कार्य पूरा भएको मानिन्छ । २९. हस्तान्तरणद्वारा वनिमिय: लई आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरणद्वारा वनिमिय गर्न सकिन्छ । अधिकारपत्रमा लेखिएको वा नजिले अहाएको व्यक्तिले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्र भएमा सो अधिकारपत्रको धारकबाट दरपीठ समेत भएको हुनुपर्छ । ३०. दरपीठको असर: वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तरण गरिएपछि हक हस्तान्तरण हुनेछ । धारकले सो अधिकारपत्र अरू कसैलाई दरपीठ गरी दनि वा स्वयं भुक्तानी लनि सक्नेछ । ३१. दरपीठ परिवर्तन: कुनै साधारण दरपीठ भएको वनिमियपत्रको धारकले साधारण दरपीठलाई वशिष दरपीठमा बदल्न सक्नेछ । ३२. दरपीठ गर्न प्रतबिन्ध लगाउन सकिने: वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गर्दा सो अधिकारपत्र पुनः दरपीठ गर्न नसकिने गरी वा दरपीठमा उल्लेख गरिएबमोजमि मात्र गर्ने गरी धारकको दरपीठ गर्ने हकमा प्रतबिन्ध लगाउन सकिन्छ । तर लई आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रको हकमा उक्त प्रतबिन्ध लगाउन सकिने छैन । ३३. रीतपूर्वकको धारकबाट हक प्राप्त गर्ने धारक: रीतपूर्वकको धारकबाट वनिमियपत्रमा हक प्राप्त गर्ने धारकको हक रीतपूर्वकको धारक सरह नै हुनेछ । ३४. दरपीठ वा वनिमिय गर्न सकिने: दफा ३२ बमोजमि प्रतबिन्ध लगाइएकोमा बाहेक वनिमिय अधिकारपत्रको प्रत्येक पक्षले सो अधिकारपत्र दरपीठ वा वनिमिय गर्न सक्नेछ । ३५. दायित्व नरहने गरी दरपीठ गर्न सक्ने: दरपीठ गर्ने व्यक्तिले वनिमियपत्रमा आफ्नो दायित्व नरहने कुरा स्पष्ट गरी दरपीठ गर्न सक्नेछ । ३६. आंशकि रकमको दरपीठ: आंशकि रकम मात्र पाउने गरी दरपीठ भएको वनिमिय अधिकारपत्र वनिमिय गर्न सकिने छैन । ३७. हकवालाद्वारा वनिमिय: अहाएकोले भुक्तानी पाउने वनिमियपत्रमा दरपीठ गर्ने व्यक्तिले अधिकारपत्र हस्तान्तरण नगर्दै मरेमा सो मरेका हकवालाले पनः दरपीठ नगरी अधिकारपत्र हस्तान्तरण मात्र गरी वनिमिय गर्न सक्नेछैन ।

३८. गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त वनिमिय अधिकारपत्र: कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वा गैरकानूनी तवरबाट वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई हराएको वनिमियपत्र पाउने व्यक्तिले त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र खचिने, स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई धारकसँग सो अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकम उपर दाबी गर्न पाउने छैन । ३९. भुक्तानी मतिनाघेको वा अनादर गरिएको वनिमिय अधिकारपत्र: स्वीकार नगरी वा भुक्तानी गर्न इन्कार गरी अनादर गरेको वनिमियपत्र जानाजान लनि वा भुक्तानी मतिनाघेको वनिमियपत्र लनि धारकको अधिकार सो अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको भन्दा बढी हुने छैन । परचिछेद-४ । प्रसुतीकरण । ४०. स्वीकृतिको लागि प्रसुतीकरण: प्रसुत गरेपछि भुक्तानी पाउने वनिमियपत्र स्वीकृतिको लागि ड्री समक्ष कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभित्र प्रसुत गर्नुपर्नेछ । प्रसुत गर्नुपर्ने दनि तथा स्थान नलेखिएकोमा स्वीकृति भाग गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिले मनासबि समयभित्र ड्रीको उचति खोजतलास गरी नजि समक्ष कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभित्र प्रसुत गर्नुपर्नेछ । सो बमोजमि प्रसुत नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यक्तिले प्रत अन्य कुनै पक्ष उत्तरदायी हुने छैन । तर ड्रीले उचति खोजतलास गर्दा पनः फेला नपरेमा वनिमियपत्र अनादर गरेको मानिन्छ । ४१. ड्रीले समय पाउने: स्वीकृतिको लागि प्रसुत गरिएको वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने वचार गर्नको लागि ड्रीले समय मागेमा धारकले सार्वजनिक बदि बाहेक दुई दनिको म्याद दनुपर्नेछ । ४२. प्रतजिजापत्रको प्रसुतीकरण: देखाएको नशिचति अवधिपछि भुक्तानी हुने प्रतजिजापत्र भुक्तानी पाउने अधिकार भएको व्यक्तिले प्रतजिजापत्र लेखदिनि व्यक्तिसमक्ष प्रतजिजा गरिएको मनासबि समयभित्र कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभित्र देखाउनको लागि प्रसुत गर्नुपर्नेछ । सो बमोजमि नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यक्तिले प्रत अन्य कुनै पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन । ४३. भुक्तानीको लागि प्रसुतीकरण: प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र र चेक भुक्तानीको लागि क्रमशः लेखदिनि, स्वीकार गर्ने र ड्री समक्ष धारकले वा नजिले अहाएकोले कारोबार गर्ने समयभित्र प्रसुत गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रसुत नगरेमा सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएका अरू पक्षहरू त्यस्ता धारकप्रत उत्तरदायी हुने छैनन् । ४४. नरिदष्टि स्थानमा भुक्तानी हुने वनिमिय अधिकारपत्र: कुनै नरिदष्टि स्थानमा भुक्तानी दनि भनिएको वनिमियपत्र सोही स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रसुत गर्नुपर्नेछ । ४५. भुक्तानी दनि स्थान नलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र: भुक्तानीको लागि प्रसुत गर्नुपर्ने स्थान नलेखिएको प्रतजिजापत्र सो लेखदिनि व्यक्तिसमक्ष र वनिमियपत्र सो स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई ड्री समक्ष नजिको कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रसुत गर्नुपर्नेछ ।

४६. बसोबास गर्ने वा कारोबार गर्ने स्थान नशिचति नभएमा: भुक्तानीको लागि प्रसुत गर्नुपर्ने स्थान नलेखिएको वनिमियपत्र लेखदिनि वा स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई ड्रीको बसोबास गर्ने वा कारोबार गर्ने स्थान नशिचति नभएमा सो अधिकारपत्र भुक्तानी स्वीकृतिको लागि निजिलाई फेला परेको स्थानमा प्रसुत

गर्नुपर्नेछ । ४७. ड्रअरमाथि दाबी गर्नुपर्दा चेक प्रस्तुत गर्नुपर्ने: (१) जुन बैङ्क उपर चेक खचिएको छ, सो बैङ्कमा चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनड्रअर उपर दाबी गर्न पाउने छैन । (२) मनासबि समयभित्र चेक प्रस्तुत नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै नोक्सानी हुन गएमा सो नोक्सानीको रकम ड्रअरसँग दाबी गर्न सकिने छैन । ४८. प्रस्तुतीकरणमा ढल्लाई भएको नमाननि: धारकको आफ्नो बदनयित, लापरवाही वा गल्तीबाट ढल्ला भएकोमा बाहेक नजिको आफ्नो काबू बाहिरको परस्थिति ले गर्दा स्वीकृति वा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्न ढल्ला हुन गएमा ढल्लो भएको मानिन्छ । तर सो परस्थिति बितिसकेपछि मनासबि समयभित्र वनिमियपत्र स्वीकृति वा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ४९. मनासबि समयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने: माग्नासाथ भुक्तानी पाउने वनिमियपत्रको धारकले सो अधिकारपत्र मनासबि समयभित्र भुक्तानीको नमित्ति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ५०. अभकिर्ता वा हकवाला समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने: प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र र चेक स्वीकृति वा भुक्तानीको लागि क्रमशः लेखदिनि, स्वीकार गर्ने र डरीको अभकिर्ता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो लेखदिनि वा स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा डरीको मृत्यु भइसकेको भए सो अधिकारपत्र नजिको हकवाला समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ५१. भुक्तानीको लागि प्रस्तुत नगरे पनड्रने अवस्था: देहायको अवस्थामा वनिमिय पत्र अनादर गरिएको मानिन्छ र त्यसको भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुने छैन:- । (क) खचिने वा स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा डरीले जानाजान वनिमियपत्रको प्रस्तुतीकरण बाधा दिएमा, वा । (ख) भुक्तानीको लागि नरिदष्टि स्थानमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा कारोबार गर्ने दिने तथा कारोबार गर्ने समयमा भुक्तानी दनुपर्ने व्यक्ती वा नजिको अभकिर्ता उल्लिखित स्थानमा उपस्थिति नभएमा, वा । (ग) भुक्तानी दनुपर्ने व्यक्तीले कारोबार गर्ने दिने कारोबार गर्ने समयभित्र कार्यालय बन्द गरेमा, वा । (घ) कुनै नरिदष्टि स्थान प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी नलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र प्रस्तुत गर्नको लागि भरमगदुर कोशशि गर्दा पनसिम्बन्धति पक्ष फेला नपरेमा । ५२. लापरवाही वा गल्ती भएमा क्षतपूरति दिनुपर्ने: कुनै खास बैङ्कबाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार भएको वनिमियपत्र भुक्तानीको लागि रीतपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा बैङ्कको लापरवाही वा गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैङ्कले धारकलाई यस ऐन बमोजमि क्षतपूरति दिनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । भुक्तानी ब्याज र दायित्वबाट मुक्ति ।

५३. भुक्तानी: दफा ५६ को अधीनमा रही वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी धारकलाई दनुपर्नेछ । तर कुनै बैङ्क उपर खचिएको चेक वा ड्राफ्ट खचिएको मतिले ६ महिनाभित्र भुक्तानीको लागि बैङ्क समक्ष प्रस्तुत नगरिएमा त्यसको भुक्तानी दिने बैङ्क बाध्य हुने छैन । ५४. ब्याज: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वनिमिय अधिकारपत्रमा ब्याज दर लेखिएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । तर क्षतपूरति वा हानी नोक्सानी भराउनको लागि ब्याज कायम गर्दा वाणिज्य बैङ्कले कर्जामा लने अधिकतम व्याजदरबाट हिसाब गरिन्छ । ५५. भुक्तानी पाएपछि वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने: भुक्तानी दिने व्यक्तीले भुक्तानी दनुभन्दा अघि वनिमिय अधिकारपत्र हेर्न सक्नेछ र भुक्तानी दिएपछि सो अधिकारपत्र खर्चि लिन सक्नेछ । ५६. दायित्वबाट मुक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा वनिमिय अधिकारपत्र खचिने, स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने पक्ष आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने पक्षलाई दायित्वबाट मुक्तदिने बचिरबाट कुनै धारकले नजिको नाम काटी दिएमा त्यस्तो नाम काटेको पक्ष धारकपूरति वा नजिबाट हक प्राप्त गर्ने वा खचिने पक्ष प्रतको दायित्वबाट, । (ख) कुनै धारकले स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने वा खचिने पक्षलाई दायित्वबाट मुक्त गरेको सूचना पठाएमा स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने सबै पक्ष त्यस्तो सूचना पठाउने धारक वा नजिबाट हक प्राप्त गर्ने पक्षहरूप्रतको दायित्वबाट, । (ग) लई आउनेलाई भुक्तानी दिने वा साधारण दरपीठ गरिएको वनिमिय अधिकारपत्र भएमा त्यस्तो अधिकारपत्र खचिने, स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने पक्षले दनुपर्ने रकमको रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएमा नजि त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्रसँग सम्बन्धति सबै पक्षहरूप्रतको दायित्वबाट । ५७. भुक्तानी दिलाई थप समय दिएमा दायित्वबाट मुक्ति: कुनै धारकले वनिमियपत्रको भुक्तानी दिने पक्षलाई सो स्वीकार गर्ने सार्वजनिक बढिको दिने बाहेक दुई दिनभन्दा बढी समय दिएमा त्यसको समर्थन नगर्ने पूर्वपक्षहरू त्यस्ता धारकप्रतको दायित्वबाट मुक्त हुनेछन् । ५८. "लई आउने वा अहाएको" व्यक्तीलाई भुक्तानी दनुपर्ने चेकको दायित्वबाट मुक्ति: "लई आउने" लाई भुक्तानी दनुपर्ने चेकको हकमा चेकको पछाडि जस्तोसुकै दरपीठ गरिएको भए तापनि लई आउनेलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएपछि "अहाएको" लाई भुक्तानी दनुपर्ने चेकको हकमा भुक्तानी पाउने वा नजिले दरपीठ गरिएको व्यक्तीलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी भएपछि डरी आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ । ५९. ड्राफ्ट भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट मुक्ति: कुनै बैङ्कको एक कार्यालयको सोही बैङ्कको अर्को कार्यालयबाट माग्नासाथ अहाएकोलाई भुक्तानी पाउने गरी खचिको ड्राफ्टमा भुक्तानी पाउने वा नजिले दरपीठ गरिएको व्यक्तीलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी भएपछि भुक्तानी दिने बैङ्क दायित्वबाट मुक्त हुनेछ । ६०. शर्त सहतिको स्वीकृति: वनिमियपत्रको धारकले शर्त सहति स्वीकार गरेकोलाई मान्यता दिएकोमा त्यस्तो शर्तलाई मान्यता दिने सहमति दिने पक्ष बाहेक अरू सबै पूर्वपक्षहरू दायित्वबाट मुक्त हुनेछन् ।

६१. वनिमिय अधिकारपत्रमा थपघट वा केरमेट: वनिमिय अधिकारपत्रमा मुख्य पक्षहरूको एउटै मनसायले थपघट वा केरमेट गरिएकोमा बाहेक सो अधिकारपत्रको मूलभूत कुरामा थपघट वा केरमेट गरिएकोमा थपघट वा केरमेट गर्ने वा सो गर्न सहमति दिने पक्ष बाहेक अरू सबै पूर्वपक्षहरू दायित्वबाट मुक्त हुनेछन् । स्पष्टीकरण: "मूलभूत कुरामा थपघट वा केरमेट गरेको" भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्र अर्कै अर्थ लाग्ने गरी वा वनिमिय अधिकारपत्र रूप नै

बदल्ने गरी वा सम्बन्धति पक्षहरूको दायित्वमै परिवर्तन आउने गरी थपघट वा केरमेट गर्ने कामलाई सम्झनुपर्छ । ६२. केरमेट वा थप घट नदेखनि वनिमियपत्रको भुक्तानी: मूलभूत कुरामा केरमेट वा थपघट भएको तर सरसरती हेर्दा सो कुरा नदेखनि वनिमियपत्र वा सरसरती हेर्दा रेखाङ्कति चनिह नदेखनि रेखाङ्कति चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी दनि व्यक्ती वा बैङ्क आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनेछ । ६३. सबै पक्ष दायित्वबाट मुक्त हुने: भुक्तानी वा सन्तुष्टि अवधी पूरा भएको वनिमियपत्र रीतपूर्वकको भुक्तानी वा सन्तुष्टि भई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको अधिकारमा आएपछि त्यस पत्रसँग सम्बन्धति दायित्वबाट अरू सबै पक्षहरू मुक्त हुनेछन् । परिच्छेद-६ । अनादरको सूचना । ६४. अस्वीकृतद्वारा अनादर: (१) स्वीकृतको लागि प्रस्तुत गरिएको वनिमियपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने डरीले स्वीकार नगरेमा वा साझेदारीमा नरहेका धेरै डरीमध्ये कुनै एक डरीले स्वीकार नगरेमा वनिमियपत्र अस्वीकृत गरी अनादर गरेको मानिन्छ । (२) कुनै शर्तमा मात्र स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा डरी करार गर्न अयोग्य भएमा वनिमियपत्र अनादर गरेको मानिन्छ । ६५. भुक्तानी दनि इन्कार गरी गरिएको अनादर: प्रतजिजापत्र लेखदिनि व्यक्तिले वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वा चेकको डरीले भुक्तानी दनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदएमा सो प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र वा चेक भुक्तानी दनि इन्कार गरी अनादर गरेको मानिन्छ । ६६. अनादरको सूचना: वनिमिय अधिकारपत्र अस्वीकृतद्वारा वा भुक्तानी दनि इन्कार गरी अनादर गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो अधिकारपत्रसँग सम्बन्धति सबै पक्षलाई दनुपर्नेछ र तीमध्ये कुनै पक्षलाई यस्तो कुरा सूचति नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारपत्रप्रति उत्तरदायी हुनेछैन । तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले प्रतजिजापत्र लेखदिनि व्यक्ती वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा डरीलाई अनादर भएको सूचना गर्न आवश्यक हुने छैन । ६७. अनादरको सूचना दनि तरिका: अनादरको सूचना जुन व्यक्तिलाई दनुपर्ने हो, नजिलाई वा नजिको अधिकार प्राप्त अभिकर्तालाई वा नजिको मृत्यु भएमा नजिको हकवालालाई मौखिक वा लिखित रूपमा दनि सकिन्छ । लिखित रूपमा सूचना दौंदा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी जुनसुकै ढाँचामा दनि सकिन्छ । यस्तो सूचना वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको कुराको अतिरिक्त सूचति गरिएको व्यक्ती कुन रूपमा उत्तरदायी हुने हो सो कुरा समेत स्पष्ट खुलाई मनासबि समयभित्र नजिको कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने स्थानमा दनुपर्छ ।

हुलाकद्वारा रीतपूर्वक पठाएको सूचना कुनै कारणवश सम्बन्धति व्यक्ती कहाँ नपुगेमा सूचना नपठाएको भन्ने मानिन्छैन । ६८. अभिकर्ताले अनादरको सूचना गर्न पाउने समय: वनिमिय अधिकारपत्र प्रस्तुतीकरणको लागि कुनै अभिकर्ता मार्फत प्रस्तुत भएमा त्यस्तो अभिकर्ताले सम्बन्धति मुख्य पक्षलाई अनादरको सूचना गर्न धारकले पाए सरहको समय पाउनेछ । ६९. सूचति गरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा: वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको सूचना गरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ र सो कुराको जानकारी अनादरको सूचना दनि व्यक्तिलाई थाहा नभएमा नजिले दिएको त्यस्तो सूचना अमान्य हुने छैन । ७०. अनादरको सूचना दनुपर्ने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा अनादरको सूचना दनु पर्ने छैन:- । (क) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले आफ्नो व्यवहारद्वारा सूचना दनि नपर्ने गरेमा, । (ख) डरले भुक्तानी रोक्का गरेमा, । (ग) सूचना नगरेको कारणबाट पक्षलाई कुनै नोक्सानी नहुने भएमा, । (घ) स्वीकार गर्ने व्यक्ती आफै डर भएमा, । (ङ) वनिमिय गर्न नसकिने प्रतजिजापत्र भएमा, । (च) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले भरमगदुर खोज्दा पनफेला नपरेमा वा सूचना दनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो गल्तीले बाहेक अन्य कुनै कारणवश सूचना दनि नसक्ने भएमा, । (छ) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले अनादर भएको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै वनिमियपत्रको रकम बनि शर्त भुक्तानी दनि कबुल गरेमा । ७१. अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सकिने: वनिमिय अधिकारपत्र भुक्तानी दनि इन्कार गरी वा स्वीकार नगरी अनादर भएमा धारकले सो कुरा मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिक समक्ष उजुर गरी सो पत्र वा त्यससाथ संलग्न कागजमा अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सक्नेछ । यसरी जनाउन लगाउँदा अनादर भएको दनि र अनादर भएको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ र वनिमिय अधिकारपत्र स्पष्ट रूपमा अनादर गरिएको नभई धारकले अनादर भएको मान्नाको कारण भएमा सो समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ । ७२. अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणति गराई लनि सकिने: दफा ७१ बमोजिम जनाई सकेपछि धारकले नोटरी पब्लिकबाट अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणति गराई लनि सक्नेछ । ७३. थप सुरक्षण मागेको व्यहोरा प्रमाणति गराई लनि सकिने: वनिमियपत्रको भुक्तानी अवधि पूरा हुनु अगावै वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्ती ऋण तर्जिन नसकी साह्रको दामासाही परेमा धारकले मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिक समक्ष उजुर गरी नजिबाट थप सुरक्षण माग्न लगाउन सक्नेछ । यसरी थप सुरक्षण माग्दा नदएमा मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिकबाट सो कुरा प्रमाणति गराई लनुपर्नेछ । ७४. प्रमाणति गराउँदा समावेश हुनुपर्ने कुराहरू: अनादर भएको वा थप सुरक्षण दनि इन्कार गरेको व्यहोरा प्रमाणति गराई लौंदा देहायको विवरण समावेश हुनुपर्नेछ:- । (क) वनिमिय अधिकारपत्र वा त्यसको प्रतिलिपि र त्यसमा लिखित वा मुद्रति सबै कुराहरू, । (ख) पक्ष वा विपक्षको नाम, ।

(ग) नोटरी पब्लिकले त्यस्ता व्यक्तिसित स्वीकृत वा भुक्तानी वा थप सुरक्षण मागेको विवरण, सो व्यक्तिले उत्तर दिएको भए त्यसको विवरण र उत्तर नदिएको भए सो नदिएको व्यहोरा खोजतलास गर्दा पनफेला नपरेको भए सोही विवरण, । (घ) वनिमिय अधिकारपत्र अनादर गरिएको भए अनादर गरिएको स्थान र समय र थप सुरक्षण दनि इन्कार गरेको स्थान र समय । ७५. प्रमाणति गराइएको सूचना: कुनै वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको व्यहोरा कुनै प्रचलति कानून अनुसार प्रमाणति गराउनुपर्ने भएमा अनादरको सूचना पठाउनुको सट्टा नोटरी । पब्लिकद्वारा प्रमाणति गराई लिएको सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तो सूचना प्रमाणित गर्ने नोटरी पब्लिकले पनपठाउन सक्नेछ । ७६. अस्वीकार गरी अनादर गरेमा भुक्तानी नदिएको भनी प्रमाणित गराई लनि सक्ने: डरयीको बसोबास गर्ने भनी उल्लेख गरिएको स्थान बाहेक अन्य कुनै स्थानमा भुक्तानी हुने गरी खचिएको सबै वनिमियपत्रहरू डरयीले अस्वीकार गरी अनादर गरेको भएमा डरयी समक्ष पुनः प्रस्तुत नगरकिनै भुक्तानी दिएको भनी भुक्तानी दनुपर्ने स्थानमा प्रमाणित गराई लनि सक्नेछ । ७७. वदिशी वनिमियपत्र प्रमाणित गराई लनुपर्ने: कुनै वदिशी वनिमियपत्र नषिकासन गरेको मुलुकको कानून अनुसार अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणित गराई लनुपर्ने भएमा त्यस्तो वदिशी वनिमियपत्रको पनअनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई लनु पर्नेछ । परचिछेद-७ । मनासवि समय सम्बन्धमा । ७८. मनासबि समयको नरिधारण: कुनै वनिमिय अधिकारपत्रको स्वीकृति वा भुक्तानीको नमितित प्रस्तुत गर्ने, अनादरको सूचना दनि र अनादर भएको जनाउन लगाउने सम्बन्धमा मनासबि समयको नरिधारण गर्नुपर्दा सो अधिकारपत्रको प्रकृति र त्यस्तो प्रकारको वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धमा साधारणतया अपनाई आएको व्यवहारलाई ध्यानमा राखी नरिधारण गर्नुपर्नेछ । सो समयको हिसाब गर्दा सार्वजनिक बढाको दनिलाई गणना गरिने छैन । ७९. अनादरको सूचनाको हकमा मनासबि समयको नरिधारण: धारक र अनादरको सूचना पाउने पक्ष भन्दाभन्दा स्थानमा कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलपिल्ट सो अनादरको सूचना हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी वा अन्य माध्यमद्वारा ती व्यक्तहरूलाई पठाएमा त्यस्तो सूचना मनासबि समयभित्र पठाएको मानिन्छ । दुवै पक्ष एकै स्थानमा कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलपिल्ट नै सो स्थानमा पुग्ने गरी सो अनादरको सूचना पठाएमा त्यस्तो सूचना मनासबि समयभित्र पठाएको मानिन्छ । ८०. पूर्व पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन सूचना दनुपर्ने मनासबि समय: अनादरको सूचना पाउने पक्षले पूर्वपक्षलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि आफू धारक भएको भए जतिसमयभित्र सूचना पठाउनुपर्ने थियो, त्यतकै समयभित्र पठाएको सूचनालाई मनासबि समयभित्र पठाएको मानिन्छ । परचिछेद-८ । रेखाङ्कति चेक ।

८१. साधारण रेखाङ्कति चेक: चेकको अग्र भागमा दुई समानान्तर रेखाभित्र “र कम्पनी” (एण्ड कम्पनी) वा त्यसको संक्षिप्त शब्दहरू लेखिएको वा दुई समानान्तर रेखा मात्र कोरिएका भए त्यसमा “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा नलेखिएको जे भए तापनित्यस्तो चेकलाई साधारण रेखाङ्कति चेक मानिन्छ । ८२. वशिष रेखाङ्कति चेक: चेकको अग्र भागमा बैङ्कको नाम लेखिएको भए त्यसमा “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा नलेखिएको जे भए तापनित्यस्तो चेकलाई वशिष रेखाङ्कति चेक मानिन्छ । ८३. नषिकासन पछिको रेखाङ्कन: (१) रेखाङ्कति नगरिएको चेकलाई धारकले साधारण वा वशिष रेखाङ्कति चेक बनाउन सक्नेछ । (२) साधारण रेखाङ्कति चेकलाई धारकले वशिष रेखाङ्कति चेक बनाउन सक्नेछ । (३) साधारण वा वशिष रेखाङ्कति चेकमा धारकले “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू थप्न सक्नेछ । (४) कुनै बैङ्कको नाममा रेखाङ्कति गरिएको वशिष रेखाङ्कति चेकलाई सो बैङ्कले सङ्कलनको लागि पठाउँदा अर्को बैङ्क वा आफ्नो अभकिर्ताको नाममा पुनः वशिष रेखाङ्कन गर्न सक्नेछ । (५) रेखाङ्कति गरिएको चेकको डरअरले सो चेकको रेखाङ्कन रद्द गर्न सक्नेछ । ८४. रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी: (१) साधारण रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी बैङ्क बाहेक अरूलाई दडिने छैन । (२) वशिष रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी जुन बैङ्कको नाउँमा रेखाङ्कति गरिएको छ सो बैङ्क वा त्यसको अभकिर्ता बाहेक अरूलाई दडिने छैन । ८५. खातामा मात्र (एकाउन्ट पेयी) भन्ने उल्लेख भएको चेकको भुक्तानी: “खातामा मात्र” (एकाउन्ट पेयी) भन्ने शब्दहरू लेखिएको रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी बैङ्कले जसको नाममा चेक खचिएको छ सोही व्यक्तिको खातामा जम्मा गरी मात्र भुक्तानी दडिनेछ । ८६. एक पटकभन्दा बढी वशिष रेखाङ्कन भएको चेकको भुक्तानी: कुनै चेक एकभन्दा बढी बैङ्कको नाउँमा वशिष रेखाङ्कति गरिएको भए सङ्कलनको नमितित अभकिर्ताको नाममा वशिष रेखाङ्कति गरिएकोमा बाहेक त्यस्तो चेकको भुक्तानी दडिने छैन । ८७. रेखाङ्कति चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी: कुनै बैङ्कले आफू उपर खचिएको रेखाङ्कति चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएको छ भने सो भुक्तानी दनि बैङ्क र डरअरको हक तथा दायतिव त्यस्तो चेकको खास धनीलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा हुने हक र दायतिव सरह हुनेछ । ८८. रेखाङ्कति चेकको बेरीतपूर्वकको भुक्तानी: कुनै बैङ्कले दफा ८४ र ८५ को रीत नपुऱ्याई रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी दएमा त्यस्तो भुक्तानी दिएको कारणबाट चेकको खास धनीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा भुक्तानी दनि बैङ्क उत्तरदायी हुनेछ । ८९. “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने उल्लेख भएको चेक: वनिमिय गर्न नसकिने (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको साधारण वा वशिष रेखाङ्कति चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जसबाट चेक प्राप्त गरेको हो नजिको त्यस चेकमा भएको भन्दा बढी हक प्राप्त गर्न वा सो भन्दा बढी हक प्रदान गर्न सक्ने छैन ।

९०. चेकको भुक्तानी प्राप्त गरदिने बैङ्क उत्तरदायी नहुने: लापरवाही नगरी असल नयितले बैङ्कले ग्राहकको लागि कुनै रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी लडि दएमा पछित्यस्तो चेकमा ग्राहकको हक नभएको भन्ने प्रमाणित हुन आए तापनित्यस्तो भुक्तानी लडि दिएको नाताले मात्र बैङ्क सो चेकको खास धनीप्रति उत्तरदायी हुने छैन । ९१. यो परचिछेदको व्यवस्था ड्राफ्टको हकमा पनलागू हुने: यस परचिछेदका कुराहरू ड्राफ्टको हकमा पनचेक सरह लागू हुनेछन् । परचिछेद-९ । वविधि । ९२. सम्मानको खातरि स्वीकृति: वनिमियपत्र स्वीकार गर्न इन्कार गरेको वा थप सुरक्षण दनि इन्कार गरिएको कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा सो वनिमियपत्र प्रतित्तरदायी नभएको कुनै व्यक्तिले धारकको स्वीकृतिले वनिमियपत्रका कुनै पक्षको सम्मानको

खातरि त्यस्तो वनिमियपत्र आफैले स्वीकार गर्न सक्नेछ । १३. सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने तरिका: सम्मानको खातरि स्वीकार गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो हस्ताक्षरले ड्रअर वा फलाना दरपीठ गर्ने व्यक्तिको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको भनी सम्बन्धति वनिमियपत्रमै लेखी सहीछाप गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो नाम उल्लेख नभएकामा ड्रअरको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको मानिन्छ । १४. सम्मानको खातरि स्वीकार गर्नेको दायित्व: (१) ड्रयीले वनिमियपत्रको भुक्तानी नदिएमा सम्मानको खातरि गर्नेले जसको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको हो सोभन्दा पछिका सबै पक्षहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ । यसरी सम्मानको खातरि गर्नेले व्यहोर्नु परेको खर्च वा तत्सम्बन्धमा नजिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी जसको सम्मानको खातरि स्वीकार गरिएको हो, त्यस्ता पक्ष वा सोभन्दा अधिक पक्षहरूबाट भराई लनि पाउनेछ । तर सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने व्यक्तिसमक्ष वनिमियपत्र प्रस्तुत नगरिएमा नजि सो वनिमियपत्रको लागि उत्तरदायी हुनेछैन । (२) वनिमियपत्रको भुक्तानी मति पूरा भएपछि ड्रयी समक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्दा नजिले भुक्तानी दनि इन्कार गरेमा र सो कुरा नोटरी पब्लिकिद्वारा प्रमाणति गराइएकोमा मात्र सम्मानको खातरि गर्ने पक्ष उत्तरदायी हुनेछ । १५. सम्मानको खातरि भुक्तानी दनि सक्नि: (१) वनिमियपत्रको भुक्तानी नदिएको कुरा नोटरी पब्लिकिद्वारा प्रमाणति गराइएकोमा भुक्तानी दनुपर्ने व्यक्तिको सम्मानको खातरि अन्य कुनै व्यक्तिले त्यसको भुक्तानी दनि सक्नेछ । तर यसरी भुक्तानी दनुभन्दा अगाडि नजि वा नजिको अभकिर्ताले फलानाको सम्मानको खातरि भुक्तानी दिएको भन्ने व्यहोरा नोटरी पब्लिकिको अभलिखमा जनाउन लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भुक्तानी दँदा भुक्तानी दनि पक्षले धारकको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछ र नजिले जसको सम्मानको खातरि भुक्तानी गरेको हो उसबाट भुक्तानी दिएको रकम, त्यसको ब्याज र त्यस सम्बन्धमा भएको सबै खर्च समेत भराई लनि पाउनेछ ।

१६. वैकल्पिकि ड्रयीले अनादर नगरेसम्म अनादर नमाननि: वनिमियपत्रमा वा त्यसको दरपीठमा वैकल्पिकि ड्रयीको नाम उल्लेख गरिएकोमा नजिले अनादर नगरेसम्म वनिमियपत्र अनादर गरिएको माननि छैन । १७. प्रमाणति नगराइएको भएपनि स्वीकृति भुक्तानी हुन सक्नि: नोटरी पब्लिकिद्वारा अगावै प्रमाणति नगराइएको भए तापनि वैकल्पिकि ड्रयीले वनिमियपत्र स्वीकार गर्न र भुक्तानी दनि सक्नेछ । १८. वनिमियपत्र वभिनिन प्रतहिर्मा खचिन सक्ने: एउटै वनिमियपत्र वभिनिन प्रतबिनाई खचिन सक्निन्छ । प्रत्येक प्रतमा सङ्ख्या र अर्को प्रतमा भुक्तानी नभएसम्म मात्र त्यसको भुक्तानी पाउने भन्ने सर्त सहितको वाक्यांश राखनु पर्नेछ । सबै प्रतभिलै वनिमियपत्रको एक सेट बन्नेछ र सम्पूर्ण सेटलाई एउटै वनिमियपत्र माननिन्छ । त्यस्तो सेटको कुनै प्रतको स्वीकृति वा भुक्तानी भइसकेपछि बाँकी प्रतको पनि स्वीकृति वा भुक्तानी भइसकेको माननिन्छ । १९. वदिशी वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: अन्यथा करार गरिएकोमा बाहेक कुनै वदिशी वनिमिय अधिकारपत्र नषिकासन गर्ने वा खचिने व्यक्तिको दायित्व सो वनिमिय अधिकारपत्र नषिकासन गर्ने वा खचिने व्यक्तिको दायित्व सो वनिमिय अधिकारपत्र नषिकासन गरिएको वा खचिएको मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ, त्यस्तै स्वीकार गर्ने र दरपीठ गर्ने व्यक्तिको दायित्व पनि सो अधिकारपत्र भुक्तानी हुने मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ । २००. भुक्तानी हुने मुलुकको कानून बमोजमि हुने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्र खचिएको मुलुक, दरपीठ गरिएको मुलुक र भुक्तानी हुने मुलुक बेग्लाबेग्लै भएमा के कुरा गर्दा अनादर हुने र कुन अवस्थामा अनादरको सूचना गरिएको पर्याप्त हुने भन्ने कुरा भुक्तानी हुने मुलुकको कानूनले व्यवस्था गरे बमोजमि हुनेछ । २०१. वदिशमा (लेखिएको वा खचिएको) वनिमिय अधिकारपत्रको वैधता: वदिशमा लेखिएको, खचिएको, स्वीकार गरिएको, दरपीठ गरिएको वा जारी गरिएको तर नेपाल कानून अनुसार रीत पुगेको वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धमा वदिशी कानून अनुसार अवैध हुने कसिमिको सम्झौता भएको प्रमाणति भएमा पनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर त्यस्तो अधिकारपत्रमा पछि गरिएको स्वीकृति वा दरपीठ वैध माननिन्छ । २०२. वदिशी कानून नेपाल कानून सरह मान्य हुने अवस्था: नेपाल कानूनसति बाझनि भनी प्रमाणति नभएसम्म वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी वदिशी कानून प्रचलति नेपाल कानून सरह माननिन्छ । २०३. प्रमाणसम्बन्धी वशिष व्यवस्था: अन्यथा प्रमाणति भएमा बाहेक देहायमा लेखएका काम कुरा भए गरेको माननिन्छ :- । (क) वनिमिय अधिकारपत्र लेखिएको, खचिएको, स्वीकार गरेको, दरपीठ गरेको, वनिमिय गरेको वा हस्तान्तरण गरेकोमा प्रचलति कानून बमोजमि सो भए गरेको माननिन्छ । (ख) वनिमिय अधिकारपत्रमा मति लेखिएको भए सोही मतिमा सो खचिएको वा नषिकासन गरिएको माननिन्छ । (ग) वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण भएकोमा भुक्तानी अवधि पूरा हुनु अगावै सो हस्तान्तरण भएको माननिन्छ ।

(घ) वनिमियपत्र स्वीकार गरिएकोमा मनासबि समयभितरै र भुक्तानी अवधि पूरा हुन अगावै सो स्वीकार गरिएको माननिन्छ । (ङ) वनिमिय अधिकारपत्रमा दरपीठ गरिएकोमा जुन रूपमा दरपीठ गरिएको छ, सोही मुताबकि दरपीठ गरिएको माननिन्छ । (च) वनिमिय अधिकारपत्रको धारकलाई नै रीतपूर्वकको धारक माननिन्छ । तर देहायको अवस्थामा रीतपूर्वकको धारक हुँ भन्ने कुरा प्रमाणति गर्ने भार धारक माथि नै हुनेछ:- । (१) प्रचलति कानून अनुसार स्वामित्व भएको वा राखेको व्यक्तबाट कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा, । (२) लेख्ने वा खचिने वा स्वीकार गर्ने व्यक्तबाट कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वा गैरकानूनी तवरबाट वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा । (छ) अनादर गरिएको वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दामा अनादर गरेको कुरा नोटरी पब्लिकिद्वारा प्रमाणति गराइएको भए, त्यस्तो कुरालाई अनादर गरेको हो भन्ने अदालतले मान्नेछ । २०४. रीतपूर्वकको

थपिन भनी भन्न नपाउने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्र लेख्ने वा खचिने व्यक्तलि वा ड्रअरले र ड्रअरको सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने व्यक्तलि रीतपूर्वकको धारकद्वारा चलाईएको मुद्दामा त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र शुरुमा नै रीतपूर्वक खचिएको वा नषिकासन गरिएको थपिन भनी भन्न पाउने छैन । १०५. सहीछाप वा करार गर्ने योग्य थपिन भनी भन्न नपाउने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्रमा दरपीठ गर्ने व्यक्तलि पछिल्लो धारकद्वारा चलाईएको मुद्दामा वनिमिय अधिकारपत्रमा उल्लिखित पूर्व पक्षहरूको सहीछाप वा नजिहरू करार गर्ने योग्य थपिन भनी भन्न पाउने छैन । १०६. नोटरी पब्लिकको नयुक्ति: नोटरी पब्लिकले गर्नुपर्ने काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नोटरी पब्लिक नयुक्ति गर्न वा सो काम गर्न कुनै अधिकृतलाई तोकन सक्नेछ । अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा थप । १०६क. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी व्यवस्था: नोटरी पब्लिकको योग्यता, प्रमाणपत्र, आचरण, दस्तुर र नोटरी पब्लिक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिएबमोजिम हुनेछन् । अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा थप । १०६ख. नोटरी पब्लिकलाई हटाउने: नोटरी पब्लिकलाई तोकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ । १०७. क्षतपूरति निर्धारण: वनिमिय अधिकारपत्र अनादर गरेको अवस्थामा धारक वा दरपीठ गरिएको व्यक्तपूरति उत्तरदायी हुने पक्षले व्यहोरनु पर्ने क्षतपूरतिको रकम निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम गरी निर्धारण गरिन्छ:- (क) वनिमिय अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकमको अतिरिक्त सो अधिकारपत्र प्रस्तुत गर्दा, जनाउन लगाउँदा र प्रमाणित गराउँदा लागेको खर्च धारकले भराई लनि पाउनेछ । (ख) उत्तरदायी भएका दरपीठ गर्ने व्यक्तलि वनिमिय अधिकारपत्रको रकम भुक्तानी दिएको सो रकम र त्यसको शोधभरना गरिने दनिसम्मको ब्याज समेत सो दरपीठ गर्ने व्यक्तलि भराई लनि पाउनेछ । अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा थप भई बैङ्कङ्गि कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ द्वारा खारेज गरिएको । १०७क. ।

वनिमिय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ०९ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ । २०३९ । ०७ । ०३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ । २०६६ । १० । ०७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन । गर्ने ऐन, २०७५ । २०७५ । ११ । १९ । ४. बैङ्कङ्गि कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ । २०८२ । ०१ । २४ । २०३४ सालको ऐन नं. २६ । । वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बैङ्कङ्गि कारोवारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि वनिमिय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र । तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र । सम्मतलि यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वनिमिय अधिकारपत्र ऐन, २०३४” । रहेको छ । (२) यस ऐनको वस्तुतः नेपाल भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको । मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “बैङ्क” भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैङ्क सम्झनु । पर्छ । (ख) “बैङ्कर” भन्नाले बैङ्कङ्गि व्यवसाय गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले । बचत बैङ्कको काम गर्ने हुलाक अड्डालाई समेत जनाउँछ । (ग) “सुरक्षण” भन्नाले कर्जा लौदा दौदा प्रचलित कानूनबमोजिम धति । राखिएको वा राखिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखित सम्झनु पर्छ । (घ) “वनिमिय (नेगोसिएशन)” भन्नाले पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न । सक्ने गरी वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने कामलाई सम्झनु । पर्छ । (ङ) “वनिमिय अधिकारपत्र” भन्नाले प्रतज्जापत्र र वनिमियपत्र सम्झनु । पर्छ । (च) “प्रतज्जापत्र” भन्नाले सरकारी वा बैङ्क नोट बाहेक कुनै नशित मति । वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा । नजिले अहाएकोलाई वा सो पत्र लई आउनेलाई बनि शर्त यति । रुपैयाँ दनिछु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखित । सम्झनुपर्छ । तर सो शब्दले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ । को भाग ४ को परिच्छेद-१५ बमोजिम भएको लिखितलाई जनाउने । छैन । (छ) “वनिमियपत्र” भन्नाले फलाना मतिमा वा यति अवधिपछि वा मागेका । बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले । अहाएकोलाई वा सो पत्र लई आउनेलाई र यति रुपैयाँ दनि भनी । एकले अर्कोलाई बनि शर्त नरिदेश गरी दस्तखत गरिएको लिखित । सम्झनु पर्छ । (ज) “चेक” भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दनि भनी कुनै बैङ्क उपर खचिएको । वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “ड्राफ्ट” भन्नाले कुनै बैङ्कले आफ्नो एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय । उपर कुनै खास व्यक्तलि वा नजिले अहाएकोले माग्नासाथ भुक्तानी । पाउने गरी खचिको वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) “भुक्तानी पाउने व्यक्ति” भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्रमा जसले वा । जसले अहाएकोले भुक्तानी पाउने भनी उल्लेख गरिएको व्यक्ति । सम्झनु पर्छ । (ट) “धारक” भन्नाले आफ्नो नाउँको वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गरी सो । अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको भुक्तानी पाउने हक । भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ ।

(ठ) “ड्रअर” भन्नाले वनिमियपत्र लेख्ने वा खचिने व्यक्तिसम्झनुपर्छ । (ड) “ड्रयी” भन्नाले वनिमियपत्रको भुक्तानी दनि नरिदेश गरिएको व्यक्ति । सम्झनु पर्छ । (ढ) “वैकल्पिक ड्रयी” भन्नाले ड्रयिले वनिमियपत्र स्वीकार नगरेमा वा । भुक्तानी नदिएमा सम्पर्क राखनुपर्ने भनी वनिमियपत्रमा उल्लेख । गरिएको वा दरपीठ गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ण) “रीतपूर्वकको धारक” भन्नाले लई आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय । अधिकारपत्रको हकमा सो अधिकारपत्रमा कानूनबमोजिम हक हुन । आएको व्यक्तिसम्झनुपर्छ । अहाएकोले भुक्तानी पाउने वनिमिय । अधिकारपत्रको हकमा भुक्तानी पाउने व्यक्ति

वा नजिले दरपीठ गरी । दिएको व्यक्तिसम्झनुपर्छ । तर जसबाट सो हक प्राप्त भएको छ, सो व्यक्तिको सो । वनिमिय अधिकारपत्रमा हक नभएको भन्ने विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण । नभई सो वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मतिनिपुगदैं त्यस्तो हक । प्राप्त गरेको वा दरपीठ भएको हुनु पर्छ । (त) “रीतपूर्वकको भुक्तानी” भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्र लई आउने । व्यक्तिलाई बना लापरवाही र असल नयितले सो अधिकारपत्रमा । उल्लिखित रकम भुक्तानी दनि कामलाई सम्झनु पर्छ । (थ) “दरपीठ” भन्नाले कुनै वनिमिय अधिकारपत्रको अगाडिवा पछाडिवा । त्यससाथ संलग्न कुनै लिखित वा कागजमा सो वनिमिय अधिकारपत्र । वनिमिय गर्ने उद्देश्यले दस्तखत गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ । (द) “साधारण दरपीठ” भन्नाले दरपीठ गर्नेले आफ्नो दस्तखत मात्र गरेको । दरपीठलाई सम्झनु पर्छ । (ध) “वशिष्ट दरपीठ” भन्नाले कुनै खास व्यक्तिलाई नजिले अहाएकोलाई । भुक्तानी दनुपर्ने गरी गरेको दरपीठलाई सम्झनु पर्छ । (न) “मागनासाथ भुक्तानी पाउने वनिमियपत्र” भन्नाले मागनासाथ वा । देखनासाथ वा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी हुने वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (प) “भुक्तानी मति” भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्रमा भुक्तानी पाउने भनी । लेखिएको मतिलाई सम्झनु पर्छ । (फ) “सार्वजनिक वदि” भन्नाले नेपाल सरकारले सार्वजनिक वदि भनी । घोषित गरेको दनिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैकडिग कारोबार । नहुने दनिलाई समेत जनाउँछ । (ब) “नोटरी पब्लिक” भन्नाले दफा १०६ बमोजमि नयिक्त भएको वा । तोकिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (भ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत । बनेको नयिममा “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वनिमिय अधिकारपत्र, त्यसका पक्ष र नजिको हक र दायित्व । ३. अस्पष्ट वनिमिय अधिकारपत्र: कुनै वनिमिय अधिकारपत्र, प्रतजिजापत्र वा वनिमियपत्र के हो । छुट्याउन अप्ठ्यारो भएमा त्यस्तो अधिकारपत्रलाई धारकले आफ्नो इच्छानुसार प्रतजिजापत्र वा । वनिमियपत्र मान्न सक्नेछ । ४. धारकको अधिकार: धारकले वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ५. भुक्तानी मति निलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र: भुक्तानी मति निलेखिएको वनिमिय । अधिकारपत्रको भुक्तानी मागनासाथ दनुपर्नेछ । ६. अड्क तथा अक्षरमा फरक: वनिमिय अधिकारपत्रमा भुक्तानी दनुपर्ने रकमको अड्क र अक्षरमा । फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिनेछ ।

७. थप म्याद: मागनासाथ वा देखनासाथ वा प्रस्तुत गर्नासाथ भुक्तानी दनुपर्नेछ भनी निलेखिएको । वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी, भुक्तानी मतिलि चौथो दनिमा हुनेछ । ८. नश्चिति अवधिपछिको भुक्तानी: कुनै नश्चिति दनि वा प्रस्तुत गरेको खास अवधिपछि वा कुनै । अवश्यम्भावी घटना घटेपछि वा त्यस्तो घटना घटेको खास अवधि पछि भुक्तानी हुने वनिमिय । अधिकारपत्रको भुक्तानी उक्त अधिकारपत्रमा उल्लेख भएबमोजमि हुनेछ । ९. भुक्तानी मतिको हिसाब: कुनै अवधिपछि भुक्तानी हुने वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी । मतिको हिसाब गर्दा उक्त अधिकारपत्रमा लेखिएको दनि वा स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरेको । दनि बाहेक गरी हिसाब गरिनेछ । १०. भुक्तानी मति सार्वजनिक बदिाको दनि परेमा: वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी मति । सार्वजनिक बदिाको दनिमा परेमा त्यसको भोलपिल्ट भुक्तानी मति पुगेको मानिनेछ । ११. पक्षको योग्यता: प्रचलित कानून अन्तर्गत करार गर्न सक्ने व्यक्तिले वनिमिय अधिकारपत्र । लेख्ने, खच्ने स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, वनिमिय गर्ने आदि सम्पूर्ण काम गर्न सक्नेछ र । त्यसको नमित्त सबै पक्ष उत्तरदायी हुनेछन् । तर त्यस्तो काम नाबालकले गरेको भए नजि बाहेक अरू सबै पक्षहरु उत्तरदायी । हुनेछन् । १२. अभकिर्ता: अभकिर्ताले गरेको कामको नमित्त नजिलाई त्यस्तो काम गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने । मुख्य व्यक्तित्तरदायी हुनेछ । १३. अभकिर्ताको दायित्व: अभकिर्ताले वनिमिय अधिकारपत्रमा आफूले अभकिर्ताको हैसियतले । दस्तखत गरेको कुरा खुलाएको छैन वा व्यक्तित्तरूपले आफू उत्तरदायी नहुने व्यहोरा । उल्लेख नगरी दस्तखत गरेको छ भने त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्रको लागि व्यक्तित्तरूपले । अभकिर्ता पनि उत्तरदायी हुनेछ । १४. हकवालाको दायित्व: मृत व्यक्तिको हकवालाको हैसियतले वनिमिय अधिकारपत्रमा दस्तखत । गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको सम्पत्तिको हदसम्म मात्र उत्तरदायी हुने व्यहोरा उल्लेख नगरी । दस्तखत गरेको छ भने नजि सो वनिमिय अधिकारपत्रको लागि पूरणतया व्यक्तित्तरूपले । उत्तरदायी हुनेछ । १५. डरअरको दायित्व: स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई डरयीबाट वनिमियपत्र अनादर भएको वा स्वीकार । नगरिएको कुरा डरअरलाई रीतपूर्वक सूचित गरिएमा धारकलाई क्षतपूरति गिरदिनु डरअरको । कर्तव्य हुनेछ । १६. चेक भुक्तानी दनि बैङ्कको दायित्व: डरअरको पर्याप्त नक्षिप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको । चेक रीतपूर्वकको छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैङ्कले दनुपर्नेछ । त्यस्तो चेकको भुक्तानी । नदिएबाट डरअर वा रीतपूर्वकको नै धारकलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा बैङ्कले त्यसको । क्षतपूरति समेत यो ऐनबमोजमि दनुपर्नेछ । १७. प्रतजिजापत्र लेखदिने वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिको दायित्व: प्रतजिजापत्र लेखदिने वा । वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी मति पुगेपछि रीतपूर्वक भुक्तानीको लागि पेश हुन । आएको वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी दनुपर्नेछ । त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी । नदिएबाट भुक्तानी पाउने पक्षलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा प्रतजिजापत्र लेखदिने वा ।

वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले त्यसको क्षतपूरतिसमेत यो ऐनबमोजमि दनुपर्नेछ । १८. वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ती: (१) डरयी वा वैकल्पिक डरयीले मात्र आफू उत्तरदायी । हुने गरी वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । (२) वनिमियपत्रमा एकभन्दा बढी डरयी भएमा कुनै एक डरयीले आफ्नो नमित्त मात्र । वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो डरयीहरू साझेदार भएमा वा अख्तियारी दिएकोमा एकले अर्कोको लागि । वनिमियपत्र स्वीकार गर्न सक्नेछ । १९. दरपीठ गर्ने व्यक्तिको दायित्व: आफ्नो दायित्व सीमति हुने वा दायित्व नै नहुने कुरा नलेखी । वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गरी

हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिलाई अन्यथा करार भएमा बाहेक । पछिका प्रत्येक धारक प्रतिलिपि उत्तरदायी हुनेछ । २०. रीतपूर्वकको धारक प्रतिलिपि पूर्व पक्षहरूको दायित्वः वनिमिय अधिकारपत्रको रीतपूर्वकको भुक्तानी । नभएसम्म प्रत्येक पूर्वपक्ष रीतपूर्वकको धारक प्रतिलिपि उत्तरदायी हुनेछ । २१. मुख्य ऋणी सरह हुनेः अन्यथा करार भएकोमा बाहेक वनिमिय अधिकारपत्र स्वीकार हुनुभन्दा । अगाडि सो लेख्ने, खर्चिने व्यक्तिको दायित्व र स्वीकार गरिसकेपछि स्वीकार गर्ने पक्षको । दायित्व मुख्य ऋणी सरहको र त्यसमा अन्य पक्षको दायित्व जमानी सरहको हुनेछ । २२. प्रत्येक पछिल्लो पक्षको नमित्त पूर्वपक्ष मुख्य ऋणी सरह हुनेः अन्यथा करार भएकोमा बाहेक । जमानीको रूपमा उत्तरदायी हुने पक्षहरूमध्ये प्रत्येक पछिल्लो पक्षको नमित्त प्रत्येक पूर्वपक्ष । मुख्य ऋणी सरह उत्तरदायी हुनेछ । २३. जमानीको दायित्वः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकारपत्रमा । जमानी हुने व्यक्तिले मुख्य ऋणीको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र नजिको । सम्पत्तिबाट उपर गरी लनि पाउने भन्ने कुराको जकिरि गर्न पाउने छैन, जमानी हुनेबाट सोझै । असुलउपर गर्न सकिन्छ । २४. दरपीठ गर्ने व्यक्तिलाई दायित्वबाट मुक्त हुनेः दरपीठ गर्ने व्यक्तिको पूर्वपक्षहरूबाट भराई लनि । पाउने हक धारकले नजि दरपीठ गर्ने व्यक्तिको स्वीकृति बिना हनन् गर्नु हुँदैन । त्यसरी हक । हनन् गरिदिनेमा दरपीठ गर्ने व्यक्ति धारकप्रतिको दायित्वबाट मुक्त हुनेछ । २५. उत्तरदायी हुन कर लाग्नेः कीर्ते हो भन्ने थाहा भएको वा कीर्ते हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने । अवस्थाको वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वनिमियपत्र कीर्ते भएको आधारमा आफ्नो । उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुन पाउनेछैन । २६. प्रतिलिपि बनिमिय अधिकारपत्रः प्रचलति कानून वरिद्ध लेखिएको, स्वीकार गरिएको, । दरपीठ गरिएको वा हस्तान्तरण गरिएको वनिमिय अधिकारपत्रले त्यस्तो काम गर्ने पक्षहरूको । बीचमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गर्दैन । त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र कसैले धारकलाई । दरपीठ गरी वा नगरी हस्तान्तरण गरेमा त्यसरी प्राप्त गर्ने धारकले त्यस्तो वनिमिय । अधिकारपत्रको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिलाई अन्य कुनै पूर्वपक्षबाट फर्ति लनि सक्नेछ । २७. अर्को प्रतिलिपिपुर्नेः वनिमिय अधिकारपत्र हराउने धारकले अनुरोध गरेमा डरअरले वा ।

प्रतिलिपिपत्र लेखदिने व्यक्तिले आवश्यक जमानत र प्रतिलिपि तयार गर्न लागेको खर्च लार्छ । अर्को प्रतिलिपिपुर्नेछ । परिच्छेद-३ । वनिमिय तथा दरपीठ । २८. हस्तान्तरणः हस्तान्तरण भएपछि मात्र वनिमिय अधिकारपत्र लेखेको, स्वीकार गरेको वा । दरपीठ गरेको कार्य पूरा भएको मानिन्छ । २९. हस्तान्तरणद्वारा वनिमियः लार्छि आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरणद्वारा । वनिमिय गर्न सकिन्छ । अधिकारपत्रमा लेखिएको वा नजिले अहाएको व्यक्तिले भुक्तानी । पाउने वनिमिय अधिकारपत्र भएमा सो अधिकारपत्रको धारकबाट दरपीठ समेत भएको । हुनुपर्छ । ३० दरपीठको असरः वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गरी हस्तान्तर गरेपछि हक हस्तान्तरण । हुनेछ । धारकले सो अधिकारपत्र अरू कसैलाई दरपीठ गरी दनि वा स्वयं भुक्तानी लनि । सक्नेछ । ३१. दरपीठ परिवर्तनः कुनै साधारण दरपीठ भएको वनिमिय अधिकारपत्रको धारकले साधारण । दरपीठलाई वशिष दरपीठमा बदल्न सक्नेछ । ३२. दरपीठ गर्न प्रतिलिपि लगाउन सकिनेः वनिमिय अधिकारपत्र दरपीठ गर्दा सो अधिकारपत्र पुनः । दरपीठ गर्न नसकिने गरी वा दरपीठमा उल्लेख गरिएबमोजमि मात्र गर्ने गरी धारकको । दरपीठ गर्ने हकमा प्रतिलिपि लगाउन सकिन्छ । तर लार्छि आउनेले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रको हकमा उक्त प्रतिलिपि । लगाउन सकिने छैन । ३३. रीतपूर्वकको धारकबाट हक प्राप्त गर्ने धारकः रीतपूर्वकको धारकबाट वनिमिय अधिकारपत्रमा । हक प्राप्त गर्ने धारकको हक रीतपूर्वकको धारक सरह नै हुनेछ । ३४. दरपीठ वा वनिमिय गर्न सकिनेः दफा ३२ बमोजमि प्रतिलिपि लगाइएकोमा बाहेक वनिमिय । अधिकारपत्रको प्रत्येक पक्षले सो अधिकारपत्र दरपीठ वा वनिमिय गर्न सक्नेछ । ३५. दायित्व नरहने गरी दरपीठ गर्न सक्नेः दरपीठ गर्ने व्यक्तिले वनिमिय अधिकारपत्रमा आफ्नो । दायित्व नरहने कुरा स्पष्ट गरी दरपीठ गर्न सक्नेछ । ३६. आंशिक रकमको दरपीठः आंशिक रकम मात्र पाउने गरी दरपीठ भएको वनिमिय । अधिकारपत्र वनिमिय गर्न सकिने छैन । ३७. हकवालाद्वारा वनिमियः अहाएकोले भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रमा दरपीठ गर्ने । व्यक्तिले अधिकारपत्र हस्तान्तरण नगर्दै मरेमा सो मरेका हकवालाले पनि दरपीठ नगरी । अधिकारपत्र हस्तान्तरण मात्र गरी वनिमिय गर्न सक्नेछैन । ३८. गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त वनिमिय अधिकारपत्रः कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वा । गैरकानूनी तवरबाट वनिमिय अधिकारपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई हराएको वनिमिय अधिकारपत्र । पाउने व्यक्तिले त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र खर्चिने, स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई धारकसँग सो । अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकम उपर दाबी गर्न पाउने छैन । ३९. भुक्तानी मतिनाघेको वा अनादर गरिएको वनिमिय अधिकारपत्रः स्वीकार नगरी वा भुक्तानी । गर्न इन्कार गरी अनादर गरेको वनिमिय अधिकारपत्र जानाजान लनि वा भुक्तानी मति । नाघेको वनिमिय अधिकारपत्र लनि धारकको अधिकार सो अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्ने । व्यक्तिको भन्दा बढी हुने छैन । परिच्छेद-४ । प्रस्तुतीकरण ।

४०. स्वीकृतिको लागि प्रस्तुतीकरणः प्रस्तुत गरेपछि भुक्तानी पाउने वनिमियपत्र स्वीकृतिको लागि । इर्यी समक्ष कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तुत गर्नुपर्ने दनि । तथा स्थान नलेखिएकोमा स्वीकृति भाग गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिले मनासबि समयभित्र । इर्यीको उचित खोजतलास गरी नजि समक्ष कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभित्र । प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सो बमोजमि प्रस्तुत नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यक्तिप्रति अन्य कुनै पक्ष । उत्तरदायी हुने छैन । तर इर्यीले उचित खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेमा वनिमियपत्र अनादर गरेको । मानिन्छ । ४१. इर्यीले

समय पाउने: स्वीकृतको लागि प्रस्तुत गरिएको वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने । बचिर गर्नको लागि ड्रयीले समय मागेमा धारकले सार्वजनिक बढि बाहेक दुई दिनको म्याद । दनुपर्नेछ । ४२. प्रतजिजापत्रको प्रस्तुतीकरण: देखाएको नश्चिती अवधपिछि भुक्तानी हुने प्रतजिजापत्र भुक्तानी पाउने । अधिकार भएको व्यक्तिले प्रतजिजापत्र लेखदिने व्यक्तिसमक्ष प्रतजिजा गरिएको मुनासबि । समयभतिर कारोबारको दनिमा कारोबार गर्ने समयभतिर देखाउनको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सो बमोजमि नगरेमा त्यस्तो नगर्ने व्यक्तपिरति अन्य कुनै पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन । ४३. भुक्तानीको लागि प्रस्तुतीकरण: प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र र चेक भुक्तानीको लागि क्रमशः । लेखदिने, स्वीकार गर्ने र ड्रयी समक्ष धारकले वा नजिले अहाएकोले कारोबार गर्ने समयभतिर । प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रस्तुत नगरेमा सो अधिकारपत्रमा उल्लेख भएका अरू पक्षहरू । त्यस्ता धारकप्रति उत्तरदायी हुने छैनन् । ४४. नरिदषिट स्थानमा भुक्तानी हुने वनिमिय अधिकारपत्र: कुनै नरिदषिट स्थानमा भुक्तानी दिने । भनिएको वनिमिय अधिकारपत्र सोही स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ४५. भुक्तानी दिने स्थान नलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र: भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थान । नलेखिएको प्रतजिजापत्र सो लेखदिने व्यक्तिसमक्ष र वनिमियपत्र सो स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा । ड्रयी समक्ष नजिको कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने स्थानमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत । गर्नुपर्नेछ । ४६. बसोबास गर्ने वा कारोबार गर्ने स्थान नश्चिती नभएमा: भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थान । नलेखिएको वनिमिय अधिकारपत्र लेखदिने वा स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा ड्रयीको बसोबास गर्ने । वा कारोबार गर्ने स्थान नश्चिती नभएकोमा सो अधिकारपत्र भुक्तानी स्वीकृतको लागि । नजिलाई फेला परेको स्थानमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ४७. ड्रअरमाथि दाबी गर्नुपर्दा चेक प्रस्तुत गर्नुपर्ने: (१) जुन बैङ्क उपर चेक खचिएको छ, सो बैङ्कमा । चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनड्रअर उपर दाबी गर्न पाउने छैन । (२) मनासबि समयभतिर चेक प्रस्तुत नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै नोक्सानी हुन । गएमा सो नोक्सानीको रकम ड्रअरसँग दाबी गर्न सकिने छैन ।

४८. प्रस्तुतीकरणमा ढलिलाई भएको नमाननि: धारकको आफ्नो बदनयित, लापरवाही वा गल्तीबाट । ढलिा भएकोमा बाहेक नजिको आफ्नो काबू बाहिरको परस्थितिले गर्दा स्वीकृत वा । भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्न ढलिा हुन गएकोमा ढलिो भएको माननि छैन । तर सो परस्थितिबिसिकेपछि मनासबि समयभतिर वनिमिय अधिकारपत्र स्वीकृत वा । भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ४९. मनासबि समयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने: माग्नासाथ भुक्तानी पाउने वनिमिय अधिकारपत्रको धारकले । सो अधिकारपत्र मनासबि समयभतिर भुक्तानीको नमितित प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ५०. अभकिर्ता वा हकवाला समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने: प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र र चेक स्वीकृत वा । भुक्तानीको लागि क्रमशः लेखदिने, स्वीकार गर्ने र ड्रयीको अभकिर्ता समक्ष प्रस्तुत गर्न । सकिनेछ । तर त्यस्तो लेखदिने वा स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा ड्रयीको मृत्यु भइसकेको भए सो । अधिकारपत्र नजिको हकवाला समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ५१. भुक्तानीको लागि प्रस्तुत नगरे पनड्रिने अवस्था: देहायको अवस्थामा वनिमिय अधिकार पत्र । अनादर गरिएको मानिनेछ र त्यसको भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुने छैन:- । (क) खचिने वा स्वीकार गर्ने व्यक्ती वा ड्रयीले जानाजान वनिमिय । अधिकारपत्रको प्रस्तुतीकरण बाधा दिएमा, वा । (ख) भुक्तानीको लागि नरिदषिट स्थानमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख । भएकोमा कारोबार गर्ने दनि तथा कारोबार गर्ने समयमा भुक्तानी । दनुपर्ने व्यक्ती वा नजिको अभकिर्ता उल्लिखित स्थानमा उपस्थिति । नभएमा, वा । (ग) भुक्तानी दनुपर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्ने दनि कारोबार गर्ने समयभतिर । कार्यालय बन्द गरेमा, वा । (घ) कुनै नरिदषिट स्थान प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी नलेखिएको वनिमिय । अधिकारपत्र प्रस्तुत गर्नको लागि भरमगदुर कोशशि गर्दा पनड्रि । सम्बन्धति पक्ष फेला नपरेमा । ५२. लापरवाही वा गल्ती भएमा क्षतपिरति दनुपर्ने: कुनै खास बैङ्कबाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार । भएको वनिमियपत्र भुक्तानीको लागि रीतपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा बैङ्कको लापरवाही वा । गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैङ्कले धारकलाई । यस ऐन बमोजमि क्षतपिरति दनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । भुक्तानी व्याज र दायतिवबाट मुक्ती । ५३. भुक्तानी: दफा ५६ को अधिनमा रही वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी धारकलाई । दनुपर्नेछ । तर कुनै बैङ्क उपर खचिएको चेक वा ड्राफ्ट खचिएको मतिले ६ महिनाभतिर । भुक्तानीको लागि बैङ्क समक्ष प्रस्तुत नगरिएमा त्यसको भुक्तानी दनि बैङ्क बाध्य हुने छैन । ५४. व्याज: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वनिमिय अधिकारपत्रमा व्याज । दर लेखिएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । तर क्षतपिरति वा हानी नोक्सानी भराउनको लागि व्याज कायम गर्दा वाणजिय बैङ्कले । कर्जामा लनि अधिकतम व्याजदरबाट हिसाब गरिनेछ । ५५. भुक्तानी पाएपछि वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने: भुक्तानी दनि व्यक्तिले भुक्तानी ।

दनुभन्दा अघि वनिमिय अधिकारपत्र हेर्न सक्नेछ र भुक्तानी दिएपछि सो अधिकारपत्र खचि । लनि सक्नेछ । ५६. दायतिवबाट मुक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा वनिमिय अधिकारपत्र खचिने, स्वीकार गर्ने । वा दरपीठ गर्ने पक्ष आफ्नो दायतिवबाट मुक्त हुनेछ:- । (क) स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने पक्षलाई दायतिवबाट मुक्तदिने बचिरबाट । कुनै धारकले नजिको नाम काटी दिएमा त्यस्तो नाम काटेका पक्ष । धारकप्रति वा नजिबाट हक प्राप्त गर्ने वा खचिने पक्ष प्रतिको । दायतिवबाट, । (ख) कुनै धारकले स्वीकार गर्ने वा दरपीठ गर्ने वा खचिने पक्षलाई । दायतिवबाट मुक्त गरेको सूचना पठाएमा स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने सबै । पक्ष त्यस्तो सूचना पठाउने धारक वा नजिबाट हक प्राप्त गर्ने । पक्षहरूप्रतिको दायतिवबाट, । (ग) लई आउनेलाई भुक्तानी दनि वा

साधारण दरपीठ गरिएको वनिमिय । अधिकारपत्र भएमा त्यस्तो अधिकारपत्र खचिने, स्वीकार गर्ने वा दरपीठ । गर्ने पक्षले दनुिपर्ने रकमको रीतपूर्वकको भुक्तानी दएिमा नजि त्यस्तो । वनिमिय अधिकारपत्रसँग सम्बन्धति सबै पक्षहरूप्रतिको दायतिवबाट । ५७. भुक्तानी दनिलाई थप समय दएिमा दायतिवबाट मुक्ति कुनै धारकले वनिमियपत्रको भुक्तानी । दनि पक्षलाई सो स्वीकार गर्न सार्वजनिक बदिाको दनि बाहेक दुई दनिभन्दा बढी समय । दएिमा त्यसको समर्थन नगर्ने पूर्वपक्षहरू त्यस्ता धारकप्रतिको दायतिवबाट मुक्त हुनेछन् । ५८. “लई आउने वा अह्राएको” व्यक्तिलाई भुक्तानी दनुिपर्ने चेकको दायतिवबाट मुक्ति “लई । आउने” लाई भुक्तानी दनुिपर्ने चेकको हकमा चेकको पछाडि जस्तोसुकै दरपीठ गरिएको भए । तापनलाई आउनेलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी दएिपछि “अह्राएको”लाई भुक्तानी दनुिपर्ने । चेकको हकमा भुक्तानी पाउने वा नजिले दरपीठ गरिएको व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी । भएपछि इरयी आफ्नो दायतिवबाट मुक्त हुनेछ । ५९. ड्राफ्ट भुक्तानी गर्ने दायतिवबाट मुक्ति कुनै बैङ्कको एक कार्यालयको सोही बैङ्कको अर्को । कार्यालयबाट मागनासाथ अह्राएकोलाई भुक्तानी पाउने गरी खचिको ड्राफ्टमा भुक्तानी पाउने । वा नजिले दरपीठ गरिएको व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको भुक्तानी भएपछि भुक्तानी दनि बैङ्क । दायतिवबाट मुक्त हुनेछ । ६०. शर्त सहतिको स्वीकृति वनिमियपत्रको धारकले शर्त सहति स्वीकार गरेकोलाई मान्यता । दइएमा त्यस्तो शर्तलाई मान्यता दनि सहमतदिनि पक्ष बाहेक अरू सबै पूर्वपक्षहरू । दायतिवबाट मुक्त हुनेछन् । ६१. वनिमिय अधिकारपत्रमा थपघट वा केरमेट वनिमिय अधिकारपत्रमा मुख्य पक्षहरूको एउटै । मनसायले थपघट वा केरमेट गरिएकोमा बाहेक सो अधिकारपत्रको मूलभूत कुरामा थपघट । वा केरमेट गरिएकोमा थपघट वा केरमेट गर्ने वा सो गर्न सहमतदिनि पक्ष बाहेक अरू सबै । पूर्वपक्षहरू दायतिवबाट मुक्त हुनेछन् । स्पष्टीकरण: “मूलभूत कुरामा थपघट वा केरमेट गरेको” भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्रमा अर्कै । अर्थ लाग्ने गरी वा वनिमिय अधिकारपत्रको रूप नै बदल्ने गरी वा सम्बन्धति पक्षहरूको । दायतिवमा नै परिवर्तन आउने गरी थपघट वा केरमेट गर्ने कामलाई सम्झनुपर्छ ।

६२. केरमेट वा थप घट नदेखनि वनिमिय अधिकारपत्रको भुक्तानी: मूलभूत कुरामा केरमेट वा । थपघट भएको तर सरसरती हेर्दा सो कुरा नदेखनि वनिमिय अधिकारपत्र वा सरसरती हेर्दा । रेखाङ्कति चनिह नदेखनि रेखाङ्कति चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी दनि व्यक्तीवा बैङ्क आफ्नो । दायतिवबाट मुक्त हुनेछ । ६३. सबै पक्ष दायतिवबाट मुक्त हुने: भुक्तानी वा सन्तुष्टि अवधी पूरा भएको वनिमियपत्र । रीतपूर्वकको भुक्तानी वा सन्तुष्टि भई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको अधिकारमा आएपछि त्यस । पत्रसँग सम्बन्धति दायतिवबाट अरू सबै पक्षहरू मुक्त हुनेछन् । परिच्छेद-६ । अनादरको सूचना । ६४. अस्वीकृतद्वारा अनादर: (१) स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरिएको वनिमियपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने । इरयीले स्वीकार नगरेमा वा साझेदारीमा नरहेका धेरै इरयीमध्ये कुनै एक इरयीले स्वीकार । नगरेमा वनिमियपत्र अस्वीकृत गरी अनादर गरेको माननिछ । (२) कुनै शर्तमा मात्र स्वीकार गर्न मज्जुर गरेमा इरयी करार गर्न अयोग्य भएमा । वनिमियपत्र अनादर गरेको माननिछ । ६५. भुक्तानी दनि इन्कार गरी गरिएको अनादर: प्रतजिापत्र लेखदिनि व्यक्तिले वा वनिमियपत्र । स्वीकार गर्ने व्यक्तिले वा चेकको इरयीले भुक्तानी दनुिपर्ने रकमको भुक्तानी नदएिमा सो । प्रतजिापत्र, वनिमियपत्र वा चेक भुक्तानी दनि इन्कार गरी अनादर गरेको माननिछ । ६६. अनादरको सूचना: वनिमिय अधिकारपत्र अस्वीकृतद्वारा वा भुक्तानी दनि इन्कार गरी अनादर । गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो । अधिकारपत्रसँग सम्बन्धति सबै पक्षलाई दनुिपर्नेछ र तीमध्ये कुनै पक्षलाई त्यस्तो कुरा सूचति । नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारपत्रप्रति उत्तरदायी हुनेछैन । तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले प्रतजिापत्र लेखदिनि व्यक्ती वनिमियपत्र । स्वीकार गर्ने व्यक्तीवा इरयीलाई अनादर भएको सूचना गर्न आवश्यक हुने छैन । ६७. अनादरको सूचना दनि तरकिा: अनादरको सूचना जुन व्यक्तिलाई दनुिपर्ने हो, नजिलाई वा । नजिको अधिकार प्राप्त अभकिर्तालाई वा नजिको मृत्यु भएमा नजिको हकवालालाई मौखिक । वा लखिति रूपमा दनि सकनिछ । लखिति रूपमा सूचना दौंदा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी । जुनसुकै ढाँचामा दनि सकनिछ । त्यस्तो सूचना वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको कुराको । अतिरिक्त सूचति गरिएको व्यक्ती कुन रूपमा उत्तरदायी हुने हो सो कुरा समेत स्पष्ट खुलाई । मनासबि समयभतिर नजिको कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने स्थानमा दनुिपर्छ । हुलाकद्वारा । रीतपूर्वक पठाएको सूचना कुनै कारणवश सम्बन्धति व्यक्तीकहाँ नपुगेमा सूचना नपठाएको । भन्ने माननि छैन । ६८. अभकिर्ताले अनादरको सूचना गर्न पाउने समय: वनिमिय अधिकारपत्र प्रस्तुतीकरणको लागि । कुनै अभकिर्ता मार्फत प्रस्तुत भएमा त्यस्तो अभकिर्ताले सम्बन्धति मुख्य पक्षलाई अनादरको । सूचना गर्न धारकले पाए सरहको समय पाउनेछ । ६९. सूचति गरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा: वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको सूचना गरिएको ।

व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ र सो कुराको जानकारी अनादरको सूचना दनि व्यक्तिलाई थाहा । नभएमा नजिले दिएको त्यस्तो सूचना अमान्य हुने छैन । ७०. अनादरको सूचना दनिनपर्ने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा अनादरको सूचना दनुि पर्ने । छैन:- (क) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले आफ्नो व्यवहारद्वारा सूचना दनि नपर्ने गरेमा, । (ख) इरअरले भुक्तानी रोक्का गरेमा, । (ग) सूचना नगरेको कारणबाट पक्षलाई कुनै नोक्सानी नहुने भएमा, । (घ) स्वीकार गर्ने व्यक्ती आफै इरअर भएमा, । (ङ) वनिमिय गर्न नसकनि प्रतजिापत्र भएमा, । (च) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले भरमग्दुर खोज्दा पनि फेला नपरेमा वा सूचना । दनुिपर्ने व्यक्तिले आफ्नो गल्तीले बाहेक अन्य कुनै कारणवश सूचना । दनि नसक्ने भएमा, । (छ) सूचना पाउनुपर्ने पक्षले अनादर भएको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै ।

वनिमिय अधिकारपत्रको रकम बनि शर्त भुक्तानी दनि कबुल गरेमा । ७१. अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सकिने वनिमिय । अधिकारपत्र भुक्तानी दनि इन्कार गरी वा स्वीकार नगरी अनादर भएमा धारकले सो कुरा । मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिकि समक्ष उजुर गरी सो पत्र वा त्यससाथ संलग्न कागजमा । अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सक्नेछ । यसरी । जनाउन लगाउँदा अनादर भएको दनि र अनादर भएको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ र वनिमिय । अधिकारपत्र स्पष्ट रूपमा अनादर गरिएको नभई धारकले अनादर भएको मान्नाको कारण । भएमा सो समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ । ७२. अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणित गराई लनि सकिने दफा ७१ बमोजमि जनाई सकेपछि । धारकले नोटरी पब्लिकिबाट अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणित गराई लनि सक्नेछ । ७३. थप सुरक्षण मागेको व्यहोरा प्रमाणित गराई लनि सकिने वनिमियपत्रको भुक्तानी अवधि पूरा । हुनु अगावै वनिमियपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्त ऋण तरिन नसकी साहूको दामासाही परेमा । धारकले मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिकि समक्ष उजुर गरी नजिबाट थप सुरक्षण माग्न । लगाउन सक्नेछ । यसरी थप सुरक्षण माग्दा नदिएमा मनासबि समयभित्र नोटरी पब्लिकिबाट । सो कुरा प्रमाणित गराई लनिपर्नेछ । ७४. प्रमाणित गराउँदा समावेश हुनुपर्ने कुराहरू अनादर भएको वा थप सुरक्षण दनि इन्कार गरेको । व्यहोरा प्रमाणित गराई लदि देहायको विवरण समावेश हुनुपर्नेछः- । (क) वनिमिय अधिकारपत्र वा त्यसको प्रतिलिपि र त्यसमा लेखित वा । मुद्रति सबै कुराहरू, । (ख) पक्ष वा विपक्षको नाम, । (ग) नोटरी पब्लिकिले त्यस्ता व्यक्तिसित स्वीकृत वा भुक्तानी वा थप । सुरक्षण मागेको विवरण, सो व्यक्तिले उत्तर दिएको भए त्यसको । विवरण र उत्तर नदिएको भए सो नदिएको व्यहोरा खोजतलास गर्दा । पन फेला नपरेको भए सोही विवरण, । (घ) वनिमिय अधिकारपत्र अनादर गरिएको भए अनादर गरिएको स्थान र । समय र थप सुरक्षण दनि इन्कार गरेको स्थान र समय । ७५. प्रमाणित गराईएको सूचनाः कुनै वनिमिय अधिकारपत्र अनादर भएको व्यहोरा कुनै प्रचलति । कानून अनुसार प्रमाणित गराउनुपर्ने भएमा अनादरको सूचना पठाउनुको सट्टा नोटरी ।

पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई लएको सूचना पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना प्रमाणित गर्ने । नोटरी पब्लिकिले पन पठाउन सक्नेछ । ७६. अस्वीकार गरी अनादर गरेमा भुक्तानी नदिएको भनी प्रमाणित गराई लनि सक्ने इरयीको । बसोबास गर्ने भनी उल्लेख गरिएको स्थान बाहेक अन्य कुनै स्थानमा भुक्तानी हुने गरी । खचिएको सबै वनिमियपत्रहरू इरयीले अस्वीकार गरी अनादर गरेको भएमा इरयी समक्ष पुनः । प्रस्तुत नगरकिन भुक्तानी दनि भनी भुक्तानी दनिपर्ने स्थानमा प्रमाणित गराइ लनि । सकिनेछ । ७७. विदेशी वनिमियपत्र प्रमाणित गराइ लनिपर्नेः कुनै विदेशी वनिमियपत्र नषिकासन गरेको । मुलुकको कानून अनुसार अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणित गराई लनिपर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी । वनिमियपत्रको पन अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई लनि पर्नेछ । परिच्छेद-७ । मनासबि समय सम्बन्धमा । ७८. मनासबि समयको निर्धारणः कुनै वनिमिय अधिकारपत्रको स्वकृत वा भुक्तानीको नमित्त । प्रस्तुत गर्ने, अनादरको सूचना दनि र अनादर भएको जनाउन लगाउने सम्बन्धमा मनासबि । समयको निर्धारण गर्नुपर्दा सो अधिकारपत्रको प्रकृति र त्यस्तो प्रकारको वनिमिय अधिकारपत्र । सम्बन्धमा साधारणतया अपनाई आएको व्यवहारलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सो । समयको हिसाब गर्दा सार्वजनिक बढाको दनिलाई गणना गरिने छैन । ७९. अनादरको सूचनाको हकमा मनासबि समयको निर्धारणः धारक र अनादरको सूचना पाउने पक्ष । भन्दाभन्दै स्थानमा कारोबार गर्ने वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट सो । अनादरको सूचना हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी वा अन्य माध्यमद्वारा ती व्यक्तहरूलाई पठाएमा । त्यस्तो सूचना मनासबि समयभित्र पठाएको मानिनेछ । दुवै पक्ष एकै स्थानमा कारोबार गर्ने । वा बसोबास गर्ने भएमा सो अनादर भएको भोलिपल्ट नै सो स्थानमा पुग्ने गरी सो अनादरको । सूचना पठाएमा त्यस्तो सूचना मनासबि समयभित्र पठाएको मानिनेछ । ८०. पूर्व पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन सूचना दनिपर्ने मनासबि समयः अनादरको सूचना पाउने पक्षले । पूर्वपक्षलाई आफू प्रत उत्तरदायी बनाउन चाहेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि आफू धारक । भएको भए जत समयभित्र सूचना पठाउनुपर्ने थियो, त्यतकै समयभित्र पठाएको सूचनालाई । मनासबि समयभित्र पठाएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । रेखाङ्कति चेक । ८१. साधारण रेखाङ्कति चेकः चेकको अग्र भागमा दुई समानान्तर रेखाभित्र “र कम्पनी” (एण्ड । कम्पनी) वा त्यसको संक्षिप्त शब्दहरू लेखिएको वा दुई समानान्तर रेखा मात्र कोरिएका भए । त्यसमा “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा नलेखिएको जे । भए तापन त्यस्तो चेकलाई साधारण रेखाङ्कति चेक मानिनेछ । ८२. विशेष रेखाङ्कति चेकः चेकको अग्र भागमा बैङ्करको नाम लेखिएको भए त्यसमा “वनिमिय गर्न । नसकिने” (नट नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको वा नलेखिएको जे भए तापन त्यस्तो । चेकलाई विशेष रेखाङ्कति चेक मानिनेछ । ८३. नषिकासन पछिको रेखाङ्कनः (१) रेखाङ्कति नगरिएको चेकलाई धारकले साधारण वा विशेष ।

रेखाङ्कति चेक बनाउन सक्नेछ । (२) साधारण रेखाङ्कति चेकलाई धारकले विशेष रेखाङ्कति चेक बनाउन सक्नेछ । (३) साधारण वा विशेष रेखाङ्कति चेकमा धारकले “वनिमिय गर्न नसकिने” (नट । नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू थप्न सक्नेछ । (४) कुनै बैङ्करको नाममा रेखाङ्कति गरिएको विशेष रेखाङ्कति चेकलाई सो बैङ्करले । सङ्कलनको लागि पठाउँदा अर्को बैङ्कर वा आफ्नो अभिकर्ताको नाममा पुनः विशेष रेखाङ्कन गर्न । सक्नेछ । (५) रेखाङ्कति गरिएको चेकको इरअरले सो चेकको रेखाङ्कन रद्द गर्न सक्नेछ । ८४. रेखाङ्कति चेकको भुक्तानीः (१) साधारण रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी बैङ्कर बाहेक अरूलाई दिने । छैन । (२) विशेष रेखाङ्कति चेकको भुक्तानी जुन बैङ्करको नाउँमा रेखाङ्कति गरिएको छ सो । बैङ्कर वा त्यसको अभिकर्ता बाहेक अरूलाई दिने छैन । ८५.

खातामा मात्र (एकाउण्ट पेयी) भन्ने उल्लेख भएको चेकको भुक्तानी: “खातामा मात्र” । (एकाउण्ट पेयी) भन्ने शब्दहरू लेखिएको रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी बैङ्करले जसको नाममा । चेक खचिएको छ सोही व्यक्तिको खातामा जम्मा गरी मात्र भुक्तानी दइनेछ । ८६. एक पटकभन्दा बढी वशिष रेखाङ्कन भएको चेकको भुक्तानी: कुनै चेक एकभन्दा बढी बैङ्करको । नाउँमा वशिष रेखाङ्कित गरिएको भए सङ्कलनको नमितित् अभिकर्ताको नाममा वशिष रेखाङ्कित । गरिएकोमा बाहेक त्यस्तो चेकको भुक्तानी दइने छैन । ८७. रेखाङ्कित चेकको रीतपूर्वकको भुक्तानी: कुनै बैङ्करले आफू उपर खचिएको रेखाङ्कित चेकको । रीतपूर्वकको भुक्तानी दिएको छ भने सो भुक्तानी पनि बैङ्कर र ड्रअरको हक तथा दायित्व । त्यस्तो चेकको खास धनीलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा हुने हक र दायित्व सरह हुनेछ । ८८. रेखाङ्कित चेकको बेरीतपूर्वकको भुक्तानी: कुनै बैङ्करले दफा ८४ र ८५ को रीत नपुर्‍याई । रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी दएमा त्यस्तो भुक्तानी दिएको कारणबाट चेकको खास धनीलाई । कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा भुक्तानी पनि बैङ्कर उत्तरदायी हुनेछ । ८९. “वनिमिय गर्न नसकनि” (नट् नेगोसिएबल) भन्ने उल्लेख भएको चेक: वनिमिय गर्न नसकनि । (नट् नेगोसिएबल) भन्ने शब्दहरू लेखिएको साधारण वा वशिष रेखाङ्कित चेक प्राप्त गर्ने । व्यक्तिले जसबाट चेक प्राप्त गरेको हो नजिको त्यस चेकमा भएको भन्दा बढी हक प्राप्त । गर्न वा सो भन्दा बढी हक प्रदान गर्न सक्ने छैन । ९०. चेकको भुक्तानी प्राप्त गरदिने बैङ्क उत्तरदायी नहुने: लापरवाही नगरी असल नयितले बैङ्कले । ग्राहकको लागि कुनै रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी लई दएमा पछित्यस्तो चेकमा ग्राहकको । हक नभएको भन्ने प्रमाणित हुन आए तापनि भुक्तानी लई दिएको नाताले मात्र बैङ्क सो । चेकको खास धनीप्रति उत्तरदायी हुने छैन । ९१. यो परिच्छेदको व्यवस्था ड्राफ्टको हकमा पनि लागू हुने: यस परिच्छेदका कुराहरू ड्राफ्टको । हकमा पनि चेक सरह लागू हुनेछन् । परिच्छेद-९ । विविधि । ९२. सम्मानको खातरि स्वीकृति: वनिमियपत्र स्वीकार गर्न इन्कार गरेको वा थप सुरक्षण पनि । इन्कार गरिएको कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा सो वनिमियपत्र प्रति ।

उत्तरदायी नभएको कुनै व्यक्तिले धारकको स्वीकृति लई वनिमियपत्रका कुनै पक्षको । सम्मानको खातरि त्यस्तो वनिमियपत्र आफूले स्वीकार गर्न सक्नेछ । ९३. सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने तरिका: सम्मानको खातरि स्वीकार गर्न चाहने व्यक्तिले । आफ्नो हस्ताक्षरले ड्रअर वा फलाना दरपीठ गर्ने व्यक्तिको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको । भनी सम्बन्धित वनिमियपत्रमै लेखी सहीछाप गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो नाम उल्लेख नभएकोमा । ड्रअरको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको मानिनेछ । ९४. सम्मानको खातरि स्वीकार गर्नेको दायित्व: (१) ड्रयीले वनिमियपत्रको भुक्तानी नदएमा । सम्मानको खातरि स्वीकार गर्नेले जसको सम्मानको खातरि स्वीकार गरेको हो सोभन्दा । पछिका सबै पक्षहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ । यसरी सम्मानको खातरि स्वीकार गर्नेले । व्यहोरनु परेको खर्च वा तत्सम्बन्धमा नजिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी जसको सम्मानको । खातरि स्वीकार गरिएको हो, त्यस्ता पक्ष वा सोभन्दा अघिका पक्षहरूबाट भराई पनि । पाउनेछ । तर सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने व्यक्तिसमक्ष वनिमियपत्र प्रस्तुत नगरिएमा नजि । सो वनिमियपत्रको लागि उत्तरदायी हुनेछैन । (२) वनिमियपत्रको भुक्तानी मति पूरा भएपछि ड्रयी समक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत । गर्दा नजिले भुक्तानी पनि इन्कार गरेमा र सो कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा । मात्र सम्मानको खातरि स्वीकार गर्ने पक्ष उत्तरदायी हुनेछ । ९५. सम्मानको खातरि भुक्तानी पनि सकिने: (१) वनिमियपत्रको भुक्तानी नदएको कुरा नोटरी । पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराइएकोमा भुक्तानी पनि गर्ने व्यक्तिको सम्मानको खातरि अन्य कुनै । व्यक्तिले त्यसको भुक्तानी पनि सक्नेछ । तर यसरी भुक्तानी पनि भन्दा अगाडि नजि वा नजिको अभिकर्ताले फलानाको । सम्मानको खातरि भुक्तानी दिएको भन्ने व्यहोरा नोटरी पब्लिकको अभिलेखमा जनाउन । लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भुक्तानी दई भुक्तानी पनि पक्षले धारकको सम्पूर्ण । अधिकार प्राप्त गर्नेछ र नजिले जसको सम्मानको खातरि भुक्तानी गरेको हो उसबाट भुक्तानी । दिएको रकम, त्यसको ब्याज र त्यस सम्बन्धमा भएको सबै खर्च समेत भराई पनि । पाउनेछ । ९६. वैकल्पिक ड्रयीले अनादर नगरेसम्म अनादर नमाननि: वनिमियपत्रमा वा त्यसको दरपीठमा । वैकल्पिक ड्रयीको नाम उल्लेख गरिएकोमा नजिले अनादर नगरेसम्म वनिमियपत्र अनादर । गरिएको मानिने छैन । ९७. प्रमाणित नगराइएको भएपनि स्वीकृति र भुक्तानी हुन सकिने: नोटरी पब्लिकद्वारा अगावै । प्रमाणित नगराइएको भए तापनि वैकल्पिक ड्रयीले वनिमियपत्र स्वीकार गर्न र भुक्तानी पनि । सक्नेछ । ९८. वनिमियपत्र विभिन्न प्रतिहरूमा खचिने सक्ने: एउटै वनिमियपत्र विभिन्न प्रति बनाई खचिने । सकिनेछ । प्रत्येक प्रतिमा सङ्ख्या र अर्को प्रतिमा भुक्तानी नभएसम्म मात्र त्यसको भुक्तानी । पाउने भन्ने सर्त सहितको वाक्यांश राख्नु पर्नेछ । सबै प्रति मिलेर वनिमियपत्रको एक सेट । बन्नेछ र सम्पूर्ण सेटलाई एउटै वनिमियपत्र मानिनेछ ।

त्यस्तो सेटको कुनै प्रतिको स्वीकृति । वा भुक्तानी भैसकेपछि बाँकी प्रतिको पनि स्वीकृति वा भुक्तानी भैसकेको मानिनेछ । ९९. विदेशी वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: अन्यथा करार गरिएकोमा बाहेक कुनै विदेशी । वनिमिय अधिकारपत्र नषिकासन गर्ने वा खचिने व्यक्तिको दायित्व सो वनिमिय अधिकारपत्र । नषिकासन गर्ने वा खचिने व्यक्तिको दायित्व सो वनिमिय अधिकारपत्र नषिकासन गरिएको वा । खचिएको मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ, त्यस्तै स्वीकार गर्ने र दरपीठ गर्ने व्यक्तिको । दायित्व पनि सो अधिकारपत्र भुक्तानी हुने मुलुकको कानून अनुसार हुनेछ । १००. भुक्तानी हुने मुलुकको कानून बमोजमि हुने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्र खचिएको मुलुक, । दरपीठ गरिएको मुलुक र भुक्तानी हुने मुलुक बेग्लाबेग्लै भएमा के कुरा गर्दा

अनादर हुने र । कुन अवस्थामा अनादरको सूचना गरिएको पर्याप्त हुने भन्ने कुरा भुक्तानी हुने मुलुकको । कानूनले व्यवस्था गरे बमोजमि हुनेछ । १०१. वदिशमा (लेखिएको वा खचिएको) वनिमिय अधिकारपत्रको वैधता: वदिशमा लेखिएको, । खचिएको, स्वीकार गरिएको, दरपीठ गरिएको वा जारी गरिएको तर नेपाल कानून अनुसार । रीत पुगेको वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धमा वदिशी कानून अनुसार अवैध हुने कसिमिको । सम्झौता भएको प्रमाणति भएमा पनर्नेपाल भतिर त्यस्तो अधिकारपत्रमा पछि । गरिएको स्वीकृति वा दरपीठ वैध माननिछ । १०२. वदिशी कानून नेपाल कानून सरह मान्य हुने अवस्था: नेपाल कानूनसति बाझनि भनी प्रमाणति । नभएसम्म वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी वदिशी कानून प्रचलति नेपाल कानून सरह । माननिछ । १०३. प्रमाणसम्बन्धी वशिष व्यवस्था: अन्यथा प्रमाणति भएमा बाहेक देहायमा लेखएका काम कुरा । भए गरेको माननिछ :- । (क) वनिमिय अधिकारपत्र लेखिएको, खचिको, स्वीकार गरेको, दरपीठ गरेको, । वनिमिय गरेको वा हस्तान्तरण गरेकोमा प्रचलति कानून बमोजमि सो । भए गरेको माननिछ । (ख) वनिमिय अधिकारपत्रमा मति लिखिएको भए सोही मतिमा सो खचिएको । वा नषिकासन गरिएको माननिछ । (ग) वनिमिय अधिकारपत्र हस्तान्तरण भएकोमा भुक्तानी अवधि पूरा हुनु । अगावै सो हस्तान्तरण भएको माननिछ । (घ) वनिमियपत्र स्वीकार गरिएकोमा मनासबि समयभतिरै र भुक्तानी अवधी । पूरा हुन अगावै सो स्वीकार गरिएको माननिछ । (ङ) वनिमिय अधिकारपत्रमा दरपीठ गरिएकोमा जुन रूपमा दरपीठ गरिएको । छ, सोही मुताबकि दरपीठ गरिएको माननिछ । (च) वनिमिय अधिकारपत्रको धारकलाई नै रीतपूर्वकको धारक माननिछ । तर देहायको अवस्थामा रीतपूर्वकको धारक हुँ भन्ने कुरा । प्रमाणति गर्ने भार धारक माथि नै हुनेछ:- । (१) प्रचलति कानून अनुसार स्वामति भएको वा राखेको । व्यक्तबिाट कुनै अपराध गरी वा जालसाजी गरी वनिमिय । अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा, । (२) लेख्ने वा खच्ने वा स्वीकार गर्ने व्यक्तबिाट कुनै अपराध गरी । वा जालसाजी गरी वा गैरकानूनी तवरबाट वनिमिय । अधिकारपत्र प्राप्त गरेको भएमा । (छ) अनादर गरिएको वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दामा अनादर गरेको । कुरा नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणति गराइएको भए, त्यस्तो कुरालाई । अनादर गरेको हो भन्ने अदालतले मान्नेछ ।

१०४. रीतपूर्वकको थपिन भनी भन्न नपाउने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्र लेख्ने वा खच्ने व्यक्तलि । वा ड्रअरले र ड्रअरको सम्मानको खातिर स्वीकार गर्ने व्यक्तलि रीतपूर्वकको धारकद्वारा । चलाइएको मुद्दामा त्यस्तो वनिमिय अधिकारपत्र शुरुमा नै रीतपूर्वक खचिएको वा नषिकासन । गरिएको थपिन भनी भन्न पाउने छैन । १०५. सहीछाप वा करार गर्ने योग्य थपिन भनी भन्न नपाउने अवस्था: वनिमिय अधिकारपत्रमा । दरपीठ गर्ने व्यक्तलि पछिल्लो धारकद्वारा चलाइएको मुद्दामा वनिमिय अधिकारपत्रमा । उल्लिखित पूर्व पक्षहरूको सहीछाप वा नजिहू करार गर्ने योग्य थपिन भनी भन्न पाउने । छैन । १०६. नोटरी पब्लिकको नयुक्ति: नोटरी पब्लिकले गर्नुपर्ने काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल । राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नोटरी पब्लिक नयुक्तिगिर्न वा सो काम गर्न कुनै । अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । ^१०६क. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी व्यवस्था: नोटरी पब्लिकको योग्यता, प्रमाणपत्र, आचरण, दस्तुर र । नोटरी पब्लिक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिएबमोजमि हुनेछन् । ^१०६ख. नोटरी पब्लिकलाई हटाउने: नोटरी पब्लिकलाई तोकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले हटाउन । सक्नेछ । १०७. क्षतपूरति निर्धारण: वनिमिय अधिकारपत्र अनादर गरेको अवस्थामा धारक वा दरपीठ गरिएको । व्यक्तपिरति उत्तरदायी हुने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने क्षतपूरतिको रकम निर्धारण गर्दा देहायबमोजमि । गरी निर्धारण गरनिछ:- । (क) वनिमिय अधिकारपत्रमा उल्लिखित रकमको अतिरिक्त सो अधिकारपत्र । प्रस्तुत गर्दा, जनाउन लगाउँदा र प्रमाणति गराउँदा लागेको खर्च । धारकले भराई लनि पाउनेछ । (ख) उत्तरदायी भएका दरपीठ गर्ने व्यक्तलि वनिमिय अधिकारपत्रको रकम । भुक्तानी दपिमा सो रकम र त्यसको शोधभर्ना गरनि दनिसम्मको । व्याज समेत सो दरपीठ गर्ने व्यक्तलि भराई लनि पाउनेछ । ^१०७क. । १०८. हद म्याद: वनिमिय अधिकारपत्र सम्बन्धी मुद्दा सो गर्नुपर्ने कारण परेको मतिलि पाँच वर्षभतिर । दायर नगरेमा लाग्ने छैन । १०९. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू । बनाउन सक्नेछ । ^ अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा थप । ^ अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०३९ द्वारा थप भई बैङ्कडिग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) । ऐन, २०८२ द्वारा खारेज गरिएको । द्रष्टव्य:- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरएका शब्द:- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।